DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE	**:** EXP. NRO. 12-2024-KMM-CECARD/AYA.
MODALIDAD DE ARBITRAJE	**:** Arbitraje Ordinario.
PARTES INTERVINIENTES	**:**
	Demandante : Javier Próspero Quinta Manyavilca
	Demandado : Gobierno Regional de Ayacucho.
TRIBUNAL UNIPERSONAL	**:** Abg. Katty Mendoza Murgado
SECRETARIA ARBITRAL	**:** Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.
MATERIA DE CONTROVERSIA	**:** Pago.
FECHA DE SOLICITUD	**:** 08 de mayo de 2024.
FECHA DE INSTALACION	**:** 26 de junio de 2024
EMISION DE LAUDO PARCIAL	**:** 07 de abril de 2025
FECHA DE EMISION DE LAUDO	**:** 10 de noviembre de 2025.
ESCRITOS POST LAUDO	**:** Rectificación de Laudo.

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – CECARD

EXPEDIENTE ARBITRAL N° 12-2024-CECARD

Arbitraje seguido entre

JAVIER PRÓSPERO QUINTA MANYAVILCA
(El Contratista y/o Demandante)

Y

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
(La Entidad, y/o Demandado)

LAUDO ARBITRAL

ÁRBITRO ÚNICO:
Katty Mendoza Murgado

Secretaría Arbitral del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD

Ayacucho, 10 de noviembre del 2025

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
10 NOV 2025
Nº de Registro: 462 Nº de Folios: 54
Hora: 19:36 pm Firma:
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

GLOSARIO DE TÉRMINOS

EL CONTRATISTA, EL DEMANDANTE: JAVIER PRÓSPERO QUINTA MANYAVILCA

LA ENTIDAD, EL DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

LA CORTE, EL CENTRO: CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – CECARD

CONTRATO: CONTRATO N.° 12-2-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA META 045: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE CHOYMACOTA – TRAMO PUTIS – APULEMA – PACHACHACA – CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO".

LEY, LCE: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

REGLAMENTO, RLCE: REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN ARBITRAL Nº 10

En Ayacucho, a los 10 días del mes de noviembre del 2025, la presente Árbitro Único, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con las normas establecidas por las partes, escuchados los argumentos sometidos a su consideración y deliberado entorno a las pretensiones planteadas en los escritos postulatorios, dicta el presente laudo para poner fin a la controversia planteada.

I. LA EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL

1. El Contrato N.° 12-2-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, Contratación para la Adquisición de Combustible destinado a la Meta 045: "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota – Tramo Putis – Apulema – Pachachaca – Chongos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta – Ayacucho", fue adjudicado mediante el procedimiento correspondiente convocado por el Gobierno Regional de Ayacucho, de fecha 08 de marzo del 2022, siendo que el convenio arbitral se encuentra contenido en la Cláusula Décima Séptima, bajo el siguiente tenor:

> **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
>
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje la cual se efectuara de manera institucional, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje institucional.
>
> El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

II. NORMATIVIDAD APLICABLE AL ARBITRAJE

2. A fin de resolver el fondo de la controversia, resulta aplicable el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF. Asimismo, resulta aplicable el Decreto Legislativo N.° 1071 – Ley de Arbitraje, y las directivas del OSCE, en cuanto correspondan.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero de 2022, el Órgano Encargado de las Contrataciones de **LA ENTIDAD**, adjudicó la Buena Pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2022-GRA-SEDE CENTRAL- 1, el cual quedo consentido el día 03 de marzo de 2022, para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA META 045 "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE DE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS – APULEMA – PACHACHACA – CHONGOS , DISTRITO DE SANTILLANA , SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO"**, cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 02; el 31 de Enero del 2022.

III. DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL UNIPERSONAL

3. El Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, mediante Carta N.° 178-2024-CECARD de fecha 15 de mayo de 2024, comunicó la designación como Árbitro Único a la abogada KATTY MENDOZA MURGADO, quien aceptó el cargo mediante Carta de Aceptación de fecha 20 de mayo de 2024.

IV. DESARROLLO DEL ARBITRAJE

4. Mediante Decisión N° 01 de fecha 26 de junio de 2024, se declaró instalado el Tribunal Unipersonal conformado por la Abg. Katty Mendoza Murgado, quien resolvería la controversia surgida entre Javier Prospero Quinta Manyavilca y el Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo, se señaló, como reglas arbitrales del proceso arbitral, aquellas establecidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, modificado y aprobado mediante sesión de Consejo Superior de Arbitraje de fecha 20 de abril de 2023, sin perjuicio de que se adjuntó a la presente decisión el reglamento arbitral.

   De igual modo, se otorgó a las partes un plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución, a fin de que presentaran una propuesta de modificación de las reglas aplicables al proceso contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro. Finalmente, se precisó que, transcurrido el plazo otorgado sin que las partes presentaran comentarios u observaciones a las reglas aplicables al proceso, se entendería que estaban conformes con las mismas, y el Tribunal Unipersonal procedería a declarar por consentida la resolución y firmes las reglas del proceso arbitral.

5. Mediante Decisión N° 02 de fecha 30 de julio de 2024, se declaró consentida la Decisión N° 01 de fecha 26 de junio de 2024 y, en consecuencia, se fijaron en forma definitiva las Reglas del proceso establecidas en dicha resolución y se ordenó continuar con las actuaciones arbitrales. De igual manera, se

otorgó al Demandante el plazo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución, a fin de que presentara su declaración jurada de intereses, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 1 del artículo 36 del Reglamento del Centro de Arbitraje CECARD, así como las demás señaladas en el Acta de Instalación.

Además, se otorgó a las partes el plazo de diez días hábiles para que cumplieran con efectuar el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos, plazo que empezaría a computarse a partir del día siguiente de remitida la carta de requerimiento de pago. Dichos pagos debían ser informados a la Secretaría Arbitral mediante escrito, adjuntando las constancias de pago. Asimismo, se otorgó a la Entidad un plazo de diez días hábiles para que cumpliera con registrar los nombres y apellidos del Tribunal Unipersonal en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, y, del mismo modo, se otorgó a la Entidad el plazo de diez días hábiles, a fin de que realizara la gestión necesaria para habilitar al Árbitro Único a formular su declaración jurada de intereses conforme lo estipulaba el literal w) del artículo 3 de la Ley N° 31227.

6. Mediante Decisión N° 03 de fecha 28 de agosto de 2024, se tuvo por cumplido el registro de los datos de la Árbitra Único en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, mediante el escrito de fecha 16 de agosto de 2024, presentado por la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo, se tuvo por cumplido el registro y habilitación en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI), a fin de que la árbitra única procediera a formular su Declaración Jurada de Intereses en el presente arbitraje, conforme lo estipulaba la Ley N.° 31227. De igual manera, se informó a las partes que la formulación de la Declaración Jurada de Intereses de la árbitra única sería efectuada dentro de los diez días hábiles de notificada la decisión. Del mismo modo, se tuvo por presentado el escrito de demanda formulado por el Demandante y, seguidamente, se otorgó a dicha parte el plazo de tres días hábiles a fin de que subsanara la observación contenida en el numeral 7 de la parte considerativa de la decisión; todo ello bajo apercibimiento de tener por no ofrecidos los medios probatorios señalados en el Anexo 1-T: Carta N° 014-2023-AYACUCHO-ALC de su escrito de demanda.

   Además, se mantuvo en reserva el escrito de demanda arbitral en secretaría arbitral hasta el vencimiento del plazo para subsanar la omisión advertida. De igual modo, se requirió al Demandante presentar un juego impreso de la demanda y sus anexos, a fin de archivarse en el expediente físico; para lo cual se le otorgó el plazo de dos días hábiles. Finalmente, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N° 36-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 17 de agosto de 2024 y, en consecuencia, se ordenó a las partes proceder con

su cumplimiento. Asimismo, se tuvo presente la variación del domicilio institucional del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, que pasó a ser el Jr. 28 de Julio N° 736 (Ref. Alameda Valdelirios) de la ciudad de Ayacucho, instándose a las partes a tomar las previsiones que la situación ameritara.

7. Mediante Decisión N° 04 de fecha 13 de septiembre de 2024, se tuvo presente el escrito del 2 de septiembre presentado por el Demandante y, en consecuencia, se tuvo por subsanada la demanda del 14 de agosto. Asimismo, se admitió a trámite dicha demanda presentada por el Demandante. Del mismo modo, se tuvo presente el primer otrosí digo del escrito de demanda, mediante el cual el Contratista se reservó el derecho de ampliar argumentos, reformular pretensiones, ampliarlas, variarlas, efectuar aclaraciones y/o precisiones vinculadas a las mismas, así como ofrecer nuevos medios probatorio. De igual manera, se corrió traslado del escrito de demanda y de su correspondiente subsanación a la Entidad, a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, cumpliera con manifestar lo conveniente a su derecho.

   Posteriormente, se tuvo presente el escrito de fecha 03 de septiembre de 2024, presentado por el Demandante y, en consecuencia, se tuvo por cumplido el requerimiento de presentar el juego impreso de su demanda y anexos. También, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N° 41-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 9 de septiembre de 2024 y, en consecuencia, se ordenó a las partes proceder con su cumplimiento.

8. Mediante Decisión N° 05 de fecha 22 de octubre de 2024, se admitió a trámite la contestación de la demanda, presentada por la Entidad y, en consecuencia, se puso en conocimiento al Demandante. Asimismo, se admitió a trámite la excepción de caducidad deducida por la Procuraduría del Gobierno Regional de Ayacucho y, en consecuencia, se corrió traslado al Demandante, a efectos de que, en el plazo de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de notificado con la referida decisión, cumpliera con contestarla. También, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N° 46-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 17 de octubre de 2024 y, en consecuencia, se ordenó a las partes cumplir con lo dispuesto por la Secretaría General del Centro de Arbitraje, dentro del plazo que señalaba la propia orden secretarial, dejando constancia que en caso de incumplimiento se procedería a suspender las actuaciones arbitrales.

9. Mediante Decisión N° 06 de fecha 22 de noviembre de 2024, se tuvo presente el escrito de fecha 06 de noviembre de 2024, presentado por el Demandante, con sumilla "Absuélvase contestación y excepción de caducidad", y en consecuencia, se puso en conocimiento de su contraparte. Asimismo, se citó a las partes a una audiencia especial, a realizarse por medio de la plataforma virtual Google Meet el día martes 10

de diciembre de 2024 a las 9:30 a.m., precisándose el enlace de acceso y solicitándose a las partes que comunicaran con tres días hábiles de anticipación, por escrito, los nombres completos y números de DNI de las personas que participarían en dicha audiencia, así como si harían o no uso de medios audiovisuales para la debida coordinación. De igual modo, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N° 55-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 12 de noviembre de 2024 y, en consecuencia, se puso en conocimiento de las partes.

Por otra parte, se exhortó al Demandante a cumplir con los pagos señalados en la orden de secretaría general N° 55-2024-SG-CARD-CECARD/AYA, dentro del plazo establecido, bajo apercibimiento de suspender las actuaciones arbitrales en caso de persistir la falta de pago, conforme lo previsto en el artículo N° 87 del Reglamento de Arbitraje del Centro.

10. Mediante Decisión N° 07 de fecha 05 de diciembre de 2024, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N° 63-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 03 de diciembre de 2024 y, en consecuencia, se puso en conocimiento de las partes. Asimismo, se dispuso suspender las actuaciones arbitrales por el plazo de veinte (20) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87° del Reglamento, contados a partir del día siguiente de notificada la resolución. Del mismo modo, se precisó que, transcurrido el plazo de suspensión sin que se verificara el pago correspondiente, la Árbitro Único podría disponer el archivo de las actuaciones arbitrales.

    Además, se dispuso suspender la audiencia especial de excepción, la cual sería reprogramada para una fecha posterior que sería comunicada oportunamente, en caso de que se decretara el levantamiento de la suspensión arbitral.

11. Mediante Decisión N° 08 de fecha 20 de enero de 2025, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N° 03-2025-SG-CARD-CECARD/AYA y, en consecuencia, se puso en conocimiento de las partes. Asimismo, se prorrogó la suspensión del proceso por el término de diez días hábiles adicionales, computados desde el día siguiente de notificada la resolución. De igual modo, se dejó constancia que, vencido el plazo sin que el Contratista acreditara el pago del saldo de los honorarios arbitrales subrogados (S/ 1 654.93 por los honorarios de la árbitro y S/ 1 820.01 por los gastos administrativos) y el IR-8% del recibo por honorarios N° E001-1147 (S/ 187.39), se dispondría el archivo definitivo del proceso arbitral. Por último, se precisó que los montos detallados por los honorarios arbitrales subrogados no incluían los impuestos que por ley correspondieran, por lo que el Contratista, al momento de efectuar el pago, debía considerarlos.

12. Mediante Decisión N° 09 de fecha 25 de febrero de 2025, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N° 7-2025-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 12

de febrero de 2025 y, en consecuencia, se puso en conocimiento de las partes y se ordenó su cumplimiento dentro del plazo señalado en la propia orden. Asimismo, se levantó la suspensión de las actuaciones procesales y se dispuso continuar con el trámite del proceso. De igual modo, se tuvo presente el escrito de fecha 07 de febrero de 2025, presentado por el Procurador Público de la Entidad y, en consecuencia, no se dio lugar al archivo del proceso arbitral solicitado por la Entidad. Por otra parte, se reprogramó el desarrollo de la audiencia especial de excepción para el día martes 11 de marzo de 2025, a las 9:30 a.m., precisándose el enlace de conexión para su realización mediante Google Meet. Por otro lado, se requirió a las partes que, con una anticipación de tres días hábiles y mediante escrito dirigido a la Secretaría Arbitral, remitieran los nombres completos y números de DNI de las personas que participarían en la audiencia, indicando además si harían o no uso de medios audiovisuales durante la sesión.

13. Mediante la Acta de Audiencia Especial de Excepción de fecha 11 de marzo de 2025, se dejó constancia de la realización de la audiencia virtual (vía Google Meet), con participación de las partes y demás intervinientes, en la que se abordó la excepción de caducidad planteada por la Entidad y se concedió a las partes el uso de la palabra para exponer y sustentar sus posiciones. Asimismo, se fijó un plazo de treinta días hábiles para la emisión del Laudo Parcial.

14. Mediante la Decisión N° 10 de fecha 7 de abril de 2025, se emitió el Laudo Parcial mediante el cual el Tribunal Arbitral Unipersonal resolvió declarar infundada la excepción de caducidad deducida por el Gobierno Regional de Ayacucho, contenida en el escrito con sumilla 'Contesto demanda arbitral y formulo excepción', presentado el 27 de septiembre de 2024.

15. Mediante la Decisión N° 11 de fecha 14 de mayo de 2025, se tuvo por cumplida en su totalidad la orden de Secretaría N° 30-2025-0 de fecha 06 de mayo de 2025, relativa al pago de los honorarios arbitrales realizados por el Demandante. Asimismo, se fijaron como cuestiones controvertidas del proceso arbitral las materias señaladas en el considerando 4 de la decisión. De igual modo, se tuvieron por admitidos los medios probatorios ofrecidos por el Demandante en el escrito de demanda de fecha 14 de agosto de 2024, dejando constancia de que la Entidad no presentó ofrecimiento de prueba alguno. Por otra parte, se reservó al Tribunal Unipersonal el derecho de disponer oportunamente la actuación de oficio de cualquier otro medio probatorio que considerara conveniente, así como la posibilidad de prescindir de las pruebas no actuadas en caso de que las circunstancias procesales lo determinaran, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento y el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 1071. Además, se dejó a salvo el derecho de las partes para que, de común acuerdo, solicitaran la

realización de una audiencia de conciliación en cualquier estado del proceso o presentaran una propuesta conciliatoria ante el Tribunal Unipersonal.

Finalmente, se concedió a ambas partes el plazo de cinco días hábiles para que manifestaran lo conveniente a su derecho respecto a los puntos controvertidos establecidos y a los medios probatorios admitidos por el Árbitro Único, bajo apercibimiento de que, en caso de no mediar pronunciamiento dentro del plazo otorgado, se tendrían por consentidos.

16. Mediante la Decisión N° 12 de fecha 28 de mayo de 2025, se dejó constancia que ninguna de las partes presentó oposición a la fijación de puntos controvertidos realizada en la Decisión N° 11 de fecha 14 de mayo de 2025 y, en ese sentido, se declararon consentidas las materias controvertidas fijadas en dicha decisión. Asimismo, se tuvo por no admitido el escrito de fecha 22 de mayo de 2025, presentado por el Demandante, con sumilla "pronunciamiento sobre cuestiones controvertidas", por ser extemporáneo. Sin perjuicio de ello, se dejó constancia que la árbitro única podría tener en cuenta los argumentos expuestos en la misma para mejor resolver la presente controversia.

    De igual modo, se citó a las partes a una audiencia única, a realizarse por medio de la plataforma virtual Google Meet el martes 17 de junio de 2025 a horas del mediodía, precisándose el enlace de conexión y solicitándose a las partes que comunicaran, con tres días hábiles de anticipación y por escrito al Tribunal Unipersonal, los nombres completos y números de DNI de las personas que participarían en la audiencia, así como si harían o no uso de medios audiovisuales para su oportuna coordinación.

17. Mediante la Decisión N° 13 de fecha 30 de mayo de 2025, se modificó la hora de realización de la Audiencia Única, reprogramándola para el día martes 17 de junio de 2025 a las 15:00 horas, por medio de la plataforma virtual Google Meet, precisándose el enlace de conexión correspondiente. Asimismo, se recalcó a las partes que debían comunicar, con tres días hábiles de anticipación y por escrito al Tribunal Unipersonal, los nombres completos y números de los documentos de identificación nacional (DNI) de las personas que participarían en la audiencia, así como indicar si harían o no uso de medios audiovisuales para su oportuna coordinación.

18. Mediante la Decisión N° 14 de fecha 30 de julio de 2025, se tuvo presente el escrito N° 12 de fecha 23 de junio de 2025, presentado por el Demandante, con sumilla "Se cumple con mandato". En consecuencia, se puso en conocimiento de la Entidad, a efectos de que dentro del plazo de cinco días hábiles pudiera pronunciarse en los términos que considerara convenientes.

19. Mediante la Decisión N° 15 de fecha 15 de agosto de 2025, se tuvo presente el escrito de fecha 7 de agosto de 2025 presentado por la Entidad, con sumilla 'Expresa pronunciamiento respecto a documentos que acreditan conformidad', del que se dio conocimiento al Demandante. Asimismo, se dejó constancia de que no se formuló oposición a los medios probatorios ofrecidos por el Demandante. Igualmente, se declaró el cierre de la etapa probatoria, sin perjuicio de disponer de oficio la actuación de pruebas adicionales que el Tribunal considere pertinentes. Por otro lado, se otorgó a las partes un plazo de cinco días hábiles, computado desde el día siguiente de notificadas con la presente, para formular sus conclusiones o alegatos escritos. Finalmente, se dejó a salvo el derecho de solicitar audiencia de informe oral, conforme lo estimen conveniente.

20. Mediante la Decisión N° 16 de fecha 02 de septiembre de 2025, se tuvo presente el escrito de fecha 25 de agosto de 2025, presentado por el Demandante, con sumilla "Presento alegatos", con conocimiento de la Entidad. Asimismo, se tuvo presente el escrito de fecha 25 de agosto de 2025, presentado por la Entidad, con sumilla "Presento conclusiones finales", con conocimiento del Demandante. De igual modo, se citó a las partes a la realización de la audiencia de alegatos orales para el día martes 16 de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m., precisándose el enlace de conexión correspondiente para la audiencia virtual. Por otra parte, se dejó constancia que, una vez realizada la audiencia, se fijaría el plazo para la emisión del Laudo Arbitral.

21. Mediante Decisión N° 17 de fecha 23 de septiembre de 2025, se declaró el cierre de la etapa de instrucción del presente proceso arbitral y, en consecuencia, se dispuso que ninguna de las partes podía presentar escritos, alegatos o pruebas adicionales. Asimismo, se declaró expedito para laudar el presente proceso arbitral y, en consecuencia, se fijó el plazo de treinta días hábiles para la emisión del laudo arbitral, plazo que podría ser prorrogado por quince días hábiles adicionales, conforme a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación, Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.

V. <u>CUESTIONES PRELIMINARES AL ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERSIA</u>

22. En forma previa al análisis de la materia controvertida y valoración de los medios probatorios admitidos y actuados por el Tribunal Unipersonal en el presente arbitraje, corresponde señalar que:

Del marco legal

I. De acuerdo con el Convenio Arbitral las partes establecieron que el arbitraje será institucional, nacional y de derecho, y que se resolverá de acuerdo a la normativa peruana y el Reglamento del Centro.

De la competencia de la Árbitro Único

II. La designación de la Árbitro Único se efectuó de acuerdo a las reglas establecidas en el convenio.

Del ejercicio legítimo de defensa de las partes

III. La parte demandante presentó su posición y fue puesta a conocimiento de su contraparte para que se pronuncie al respecto.

Del laudo

IV. El laudo será notificado a las partes en aplicación a las reglas del arbitraje.

V. La Árbitro Único procede a laudar dentro del plazo establecido.

23. Asimismo, la presente Árbitro Único considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el Tribunal Unipersonal respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo con lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

24. Finalmente, el Tribunal Unipersonal deja constancia que en el estudio, análisis y consideración del presente arbitraje ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su decisión.

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL DECLARE QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON REALIZAR LA ENTREGA DE 4,600 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA META 045 "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS – APULEMA – PACHACHACA - CHOMGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO", DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, ANTES DE LA RESOLUCIÓN PARCIAL.

POSICIÓN DEL DEMANDANTE:

25. El demandante, JAVIER PRÓSPERO QUINTA MANYAVILCA, sostiene que sí corresponde declarar que cumplió con la entrega total de 4,600 galones de combustible en el marco del Contrato N.° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, pues dicha obligación fue ejecutada íntegramente antes de la resolución

parcial y se encuentra respaldada con abundante documentación probatoria. Precisa que el suministro se realizó en distintas etapas a lo largo del año 2022 y que cada entrega fue formalizada mediante los respectivos vales de recojo suscritos por los responsables competentes en los frentes de Putis Sierra y Capote Selva. Así, refiere que mediante los Vales de Recojo N.° 001758 y 001759, de fecha 07 de junio de 2022, entregó un total de 100 galones; posteriormente, mediante el Vale de Recojo N.° 003948, de fecha 05 de diciembre de 2022, entregó 1,500 galones adicionales; a ello se suma el Vale de Recojo N.° 003460, de fecha 24 de octubre de 2022, por 1,500 galones; y finalmente, el Vale de Recojo N.° 004541, de fecha 12 de diciembre de 2022, también por 1,500 galones, alcanzando de este modo la suma total de 4,600 galones de combustible entregados a la Entidad. Todos estos documentos, afirma el Demandante, se encuentran debidamente suscritos por los responsables de almacén designados para la recepción de los bienes, lo que acredita de manera indubitable el cumplimiento de su obligación contractual.

26. El Contratista además enfatiza que la recepción de los combustibles no fue un acto arbitrario o informal, sino que se ajustó a lo dispuesto en las Bases Estándar de la Subasta Inversa Electrónica N.° 202-2022-GRA-SEDE CENTRAL, que integran el Contrato conforme al artículo 138.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual dispone que el contrato está conformado no solo por el documento principal, sino también por las bases del procedimiento de selección, la oferta ganadora y los documentos derivados. Dichas bases establecieron expresamente que la recepción de los bienes debía estar a cargo de los Responsables de Almacén de ambos frentes de obra, Putis Sierra y Capote Selva, con su respectivo vale emitido por Servicios Auxiliares del GRA, mientras que la conformidad correspondía al Residente de Obra. En consecuencia, al haberse cumplido estas formalidades y haberse consignado en los vales las firmas de los funcionarios competentes, no cabe cuestionar la validez de las entregas.

27. Adicionalmente, el Demandante resalta que la propia Entidad, a través de sus funcionarios, reconoció expresamente la entrega de los 4,600 galones. En particular, destaca la Carta N.° 014-2023-AYACUCHO-ALC, de fecha 04 de septiembre de 2023, suscrita por el Residente de Obra, Ing. Abel Laurente Carrera, en la cual se dejó constancia de que efectivamente se cumplió con la entrega total del combustible correspondiente al Contrato y se recomendó a la Entidad proceder con el pago respectivo. Para el Demandante, este documento constituye un reconocimiento expreso e irrefutable del cumplimiento contractual, emitido por un funcionario con competencia directa sobre la supervisión de la ejecución de la prestación.

28. Finalmente, el Demandante sostiene que la Entidad no formuló ninguna observación o reparo en el momento en que se produjeron las entregas, sino

que únicamente, de manera posterior y en el marco de este proceso, ha intentado cuestionar su validez. A su entender, esta conducta vulnera el principio de buena fe contractual y la doctrina de los actos propios, que impiden a una de las partes desconocer hechos que previamente aceptó o que generaron expectativas legítimas. En este caso, sostiene que el combustible fue efectivamente entregado, recepcionado y utilizado en la obra, por lo que resulta inadmisible que la Entidad pretenda desconocer esas prestaciones ya ejecutadas. Por todo ello, solicita que el Tribunal Unipersonal declare probado y fundado que el Contratista cumplió con la entrega de los 4,600 galones de combustible antes de la resolución parcial del contrato, con lo cual debe reconocerse la validez y eficacia de dicha prestación.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD:

29. El Gobierno Regional de Ayacucho sostiene que no corresponde declarar que el Contratista cumplió con la entrega total de los 4,600 galones de combustible, pues existen inconsistencias documentales y ausencia de registros administrativos que desvirtúan las afirmaciones de la parte demandante. En primer lugar, reconoce únicamente la entrega inicial de 100 galones de combustible, respaldada por los Vales de Recojo N.° 001758 y N.° 001759, ambos de fecha 07 de junio de 2022. Sobre este punto, la Entidad admite que existe constancia y que no resulta materia de controversia.

30. Sin embargo, respecto a las entregas posteriores, la Entidad manifiesta serias dudas y cuestionamientos. En relación con los 1,500 galones que el Contratista afirma haber entregado el 24 de octubre de 2022, mediante el Vale de Recojo N.° 003460, sostiene que dicha aseveración resulta inviable e incierta, ya que de la revisión del Registro de Almacén por Insumos del Almacenero de Obra no se encontró movimiento alguno que respalde el ingreso de esa cantidad en la fecha indicada. A su entender, no puede tomarse como cierta la afirmación del demandante solo con un vale o con una guía de remisión que carece de correlato en los registros administrativos oficiales.

31. De manera similar, frente a la supuesta entrega de 1,500 galones el 05 de diciembre de 2022, sustentada en el Vale de Recojo N.° 003948, la Entidad reconoce que existe dicho documento, pero cuestiona nuevamente su validez, pues no se encuentra asentado en los registros de almacén. Por lo tanto, aunque no se niega la existencia del vale, se objeta que carezca de respaldo contable y documental que confirme el ingreso efectivo del combustible a los depósitos de la obra.

32. En lo que respecta al último tramo de 1,500 galones con fecha 12 de diciembre de 2022, sustentado en el Vale de Recojo N.° 004541, la Entidad reitera la misma observación: no hay constancia en los libros de almacén de

que dicho suministro se hubiera recibido efectivamente en la fecha alegada. La falta de registro administrativo constituye, en criterio de la Entidad, un indicio suficiente para concluir que el combustible no fue entregado conforme a las reglas contractuales.

33. En síntesis, la posición de la Entidad es que el Contratista no ha probado con certeza haber entregado los 4,600 galones de combustible. Si bien admite la existencia de documentos como vales de recojo y guías de remisión, sostiene que estos carecen de valor pleno en ausencia de la correlativa anotación en el Registro de Almacén, lo cual era indispensable para dar por válida la recepción. Bajo este razonamiento, afirma que las pretensiones del demandante deben ser desestimadas en lo que exceda de los 100 galones reconocidos, y solicita que el Tribunal Unipersonal declare infundada la afirmación de cumplimiento total de 4,600 galones antes de la resolución parcial del contrato.

POSICIÓN DE LA ÁRBITRO ÚNICO

34. En el marco de las pretensiones materia de análisis, esta Árbitro Único advierte que es relevante determinar, a efectos de llegar a una conclusión concreta respecto de la materia sometida a análisis, si corresponde o no declarar si el Contratista cumplió con realizar la entrega de 4,600 galones de combustible para la meta 045 derivado de la ejecución del Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, antes de la resolución parcial.

35. Atendiendo a la materia controvertida, esta Árbitro Único considera conveniente remitirse a la figura de recepción, la cual se encuentra regulada por la cláusula décima del Contrato, la cual dispone lo siguiente:

CLÁUSULA DECIMA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción y conformidad será otorgada por el Residente de obra con el V° B° del Supervisor de obra.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** las comunica al **CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (05) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar al **CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

36. Asimismo, en el Capítulo III de las especificaciones técnicas de las Bases, se dispone lo siguiente:

12. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE ENTREGA:

La recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. la recepción será de manera Responsables del Almacén de ambas frentes de la obra del tramo FRENTE PUTIS SIERRA y FRENTE CAPOTE SELVA, con su respectivo vale emitido por Servicio Auxiliares de GRA quienes deberán remitir los documentos sustentatorios para su trámite correspondiente del pago.

La conformidad será otorgada con un informe emitido por el Ing. Residente del Proyecto con el Visto Bueno del Supervisor de Obra.
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) días calendarios, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

37. En la misma línea, el artículo 168 del Reglamento establece lo siguiente:

> ***"Artículo 168. Recepción y conformidad***
> *168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.*
> *168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.*
> *168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, según corresponda.*
> *168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.*
> *168.5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las*

observaciones, los días de retraso no pueden ser imputados al contratista a efectos de la aplicación de penalidades
168.6. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral 168.4 del presente artículo, sin considerar los días de retraso en los que pudiera incurrir la Entidad
168.7. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.
168.8. Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda."

38. En ese sentido, de acuerdo con lo establecido en el Contrato, la recepción será otorgada por el Residente de obra, con el visto bueno del Supervisor de obra.

39. Una vez delimitado el marco de la figura de recepción, la presente Árbitro Único procederá, conforme a lo solicitado en la primera pretensión principal, a verificar si el Contratista cumplió con realizar la entrega de los 4,600 galones de combustible.

40. En la cláusula Sexta del Contrato se estableció el plazo y la cantidad de servicio a suministrar, de acuerdo al siguiente detalle:

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de sesenta **(60) días calendario** a partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato. De acuerdo al siguiente cronograma:

DESCRIPCIÓN	A partir del día siguiente de suscrito el contrato			TOTAL
	1RA	2DA	3RA	
	Hasta los 05 días calendarios	Hasta los 30 días calendarios	Hasta los 45 días calendarios	
COMBUSTIBLE PETROLEO **DIESEL B5 S-50** (Puesto en los dos Almacenes de la Obra – Almacén Pulpería – Putis y Almacén Capote- Sivia)	3,000-GLS En Almacén de Pulpería- sierra y 3,000-GLS En Almacén de Capote- selva	8,000- GLS En Almacén de Pulpería- sierra y 10,000-GLS En Almacén de Capote- selva	12,000- GLS En Almacén de Pulpería- sierra y 16,000-GLS En Almacén de Capote- selva	52,000
TOTAL, DE COMBUSTIBLE REQUERIDA				52, 000.00

Nota:

El lugar de entrega será en los almacenes de la obra **META NRO. 045 "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE DE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS – APULEMA – PACHACHACA – CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO"**

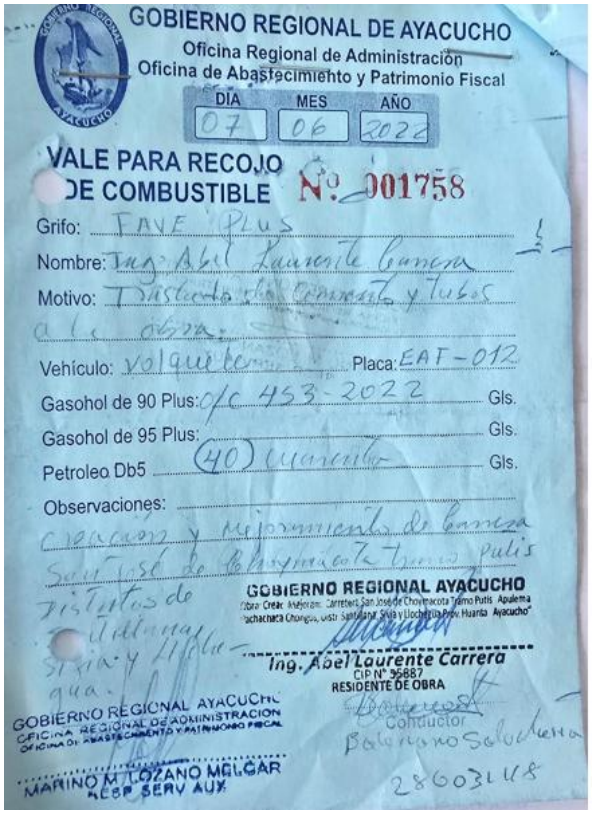
El costo de entrega del bien incluye carga y descarga hasta el almacén de la obra; la calidad, características cantidad y otras condiciones del bien serán verificadas por el ingeniero Residente de obra, Supervisor de obra, refrendado por el V°B° de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Ayacucho.

41. Posteriormente, de acuerdo con la Carta N°010-2022-GRA-GRI/SGO-RO del 26 de abril de 2022, se comunicó la suspensión del plazo de ejecución del Contrato referente al tercer entregable de combustible, debido a *"la falta de depósitos en la obra que permitan almacenar el volumen de combustible y por tratarse de bienes fiscalizados no pueden ser almacenados por mucho tiempo, pues conllevaría a su evaporación por las altas temperaturas, adicionalmente a esa fecha las maquinarias presentaban desperfecto"*. Dicho requerimiento fue aceptado por el Contratista con fecha 27 de abril de 2022 a través de la Carta N°05-2022-EFIVEPLUS, siendo aprobado mediante Resolución Directoral Regional N°107-2022-GRA/GG-ORADM, con eficacia anticipada a partir del 26 de abril de 2022.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE con eficacia anticipada del Acto Administrativo a partir del 26 de abril de 2022, la Suspensión del Plazo de Ejecución del Contrato N° 012-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, suscrito con el contratista Javier Próspero Quinta Manyavilca, referente a la entrega de Combustible a la obra: "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota tramo Putis - Apulema- Pachachaca- Chongos, distritio de Santiltana, Sivia y Llochegua, provincia de Huanta - Ayacucho", desde el 26 de abril de 2022, sin el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos; **EN CONSECUENCIA**, se suspende el plazo de ejecución contractual hasta que el hecho generador sea resuelto, por las consideraciones anotadas en el presente acto resolutivo.

42. Posteriormente, el 07 de junio de 2022, el Contratista suministró 40 y 60 galones de combustible, a través del Vale para recojo de combustible N°001758 y N° 001759 respectivamente.


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Oficina Regional de Administración
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal
DIA 07 MES 06 AÑO 2022
VALE PARA RECOJO DE COMBUSTIBLE Nº 001758
Grifo: TAVE PLUS
Nombre: Ing. Abel Laurente Carrera
Motivo: Traslado de cemento y tubos a la obra.
Vehículo: volquete Placa: EAF-012
Gasohol de 90 Plus: O/C 453-2022 Gls.
Gasohol de 95 Plus: Gls.
Petroleo Db5 (40) cuarenta Gls.
Observaciones: Creación y mejoramiento de carretera San José de Choymacota Tramo Putis Distritos de Santillana, Sivia y Llochegua
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Ing. Abel Laurente Carrera
CIP N° 35887
RESIDENTE DE OBRA
Conductor
Bolivar Solórzano
28603148
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL
MARINO M. LOZANO MELGAR
ALESP SERV AUX

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Oficina Regional de Administración
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal
DIA 07 MES 06 AÑO 2022
VALE PARA RECOJO DE COMBUSTIBLE Nº 001759
Grifo: TAVE PLUS
Nombre: Ing. Abel Laurente Carrera.
Motivo: Dos movilizaciones de proveedores de obra – SEM.
Vehículo: PICK UP Placa: EEV-024
Gasohol de 90 Plus: O/C 453-2022 Gls.
Gasohol de 95 Plus: Gls.
Petroleo Db5 (60) sesenta Gls.
Observaciones: Creación y mejoramiento de carretera San José de Choymacota Tramo Putis Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Ing. Abel Laurente Carrera
CIP N° 35887
RESIDENTE DE OBRA
Conductor
Edgar Ayala Gomez
DNI 28267929
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL
MARINO M. LOZANO MELGAR
ALESP SERV AUX

43. Posteriormente, el 26 de septiembre de 2022, mediante la Carta N° 258-2022-GRA/GG-ORADM, la Entidad comunicó el reinicio de la prestación del servicio de suministro de combustible y dispuso la reducción del tercer entregable a 16,000 galones.

Ayacucho, 26 de setiembre de 2022.

CARTA N° ____ -2022-GRA/GG-ORADM

SEÑORA:
JAVIER PRÓSPERO QUINTA MANYAVILCA.
Dirección: Av. Ramón Castilla S/N La Mar – Ayacucho
Tel.947618057 - Correo electrónico: javier.quinta1@hotmail.com

ASUNTO : Comunica levantamiento de la suspensión temporal - y Reducción en el tercer entregable.

REF. : Informe N° 528-2022-GRAGRI-SGO/ALC-RO
Memorando N° 405-2022-GRA/GR-GGR-ORADM
RDR N° 107-2022-GRA/GG-ORADM
Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF

De mi especial consideración:

Por el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, comunicarle el reinicio del servicio adquisición de combustible para la meta: 045 "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota Tramo Putis - Apulema - Pachachaca – Chongos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta - Ayacucho", en virtud del Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, A TRAVÉS DE LA PRESENTE SE LE COMUNICA EL REINICIO DE LA PRESTACIÓN – ENTREGA DE COMBUSTIBLE correspondiente al tercer entregable de manera parcial, es decir cumpla con entregar 16,000 galones de combustible, previa coordinación – precisión de la cantidad con el residente de obra a fin de especificar la distribución de la cantidad de combustible requerido. El presente reinicio del servicio deberá efectuarse a partir del día siguiente de recepcionada la presente carta, por constituir obligaciones contractuales – prestaciones necesarias derivadas de un proceso de contratación del Estado. Adjuntamos anexos para su conocimiento y fines.

Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

44. Luego de ello, con fecha 24 de octubre de 2022, a través del Vale para Recojo de Combustible N° 003460 y la Guía de Remisión N° 221, de fecha 23 de noviembre de 2022, el Contratista efectuó el suministro de 1,500 galones de combustible. Cabe precisar que el almacenero de obra consignó en la referida guía de remisión la anotación: "*Se recibió 1,500 galones, miércoles 23 de noviembre*"

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Oficina Regional de Administración
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal

DIA	MES	AÑO
24	10	2022

VALE PARA RECOJO DE COMBUSTIBLE Nº 003460

Grifo: Estación Manyavil Javier Próspero
Nombre: Ing. Abel Laurente Carrera
Motivo: Traslado de cisterna a Obra
Vehículo: Mercedes Benz Placa: BHO-808
Gasohol de 90 Plus: O/C 453-2022 Gls.
Gasohol de 95 Plus: Gls.
Petroleo Db5 (1500) mil Quinientos Gls.
Observaciones: atención y requerimiento bien a su fine

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra "Rehabilitación Carretera San José de Choymacota Tramo Putis Apulema Huachocolpa Distrito Huachocolpa, Distrito Colcabamba, Sivia y Llochegua Prov. Huanta Ayacucho"
Ing. Abel Laurente Carrera
CIP N° 56887
RESIDENTE DE OBRA

72079455

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL
MARTINO M. LOZANO MELGAR
JEFE OFICINA AUX.

Conductor 72079455
Anacely Quinta Enriquez

RUC: 10282970797
GUIA DE REMISION ELECTRONICA - REMITENTE
T001-00000221

DATOS DEL INICIO DEL TRASLADO
Fecha de Emisión: 2022-11-23 **Fecha de inicio de traslado:** 2022-11-23
Motivo del traslado: 01 - VENTA
Modalidad de transporte: 02 - Transporte privado
Peso bruto de la guía (KGM): 0

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE TERCERO
Nombre o Razón Social:
Documento de identidad:

DATOS DEL DESTINATARIO
Nombre o Razón Social: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Documento de identidad: RUC - 20452393493

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA
Dirección punto de partida: 050501 - AV. RAMON CASTILLA S/N SAN MIGUEL
Dirección punto de llegada: 050406 - EN ALMACEN DE PUTIS

DATOS DEL VEHICULO
Número de placa: BHO-808

DATOS DEL CONDUCTOR
Tipo de documento: 1 - DNI
Número de Documento: 28297079

#	DESCRIPCION	UM.	CANTIDAD
1	DIESEL B5 S50UV ENDURA	NIU	1,500.000

Observaciones: TERCERA ENTREGA N1

Se recibio 1500.00 Galones Miercoles 23 de noviembre
primer viaje de 3ra Entrega

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra "Rehabilitación Carretera San José de Choymacota Tramo Putis - Apulema Huachocolpa Distrito Huachocolpa, Distrito Colcabamba, Sivia y Llochegua Prov. Huanta - Ayacucho"
Uberto Flores Curo
ALMACENERO DE OBRA

45. Asimismo, el 26 de octubre de 2022, mediante la Carta N° 32-22-E.FIVEPLUS, el Contratista solicitó el reajuste de precios en razón del incremento del costo del combustible.

CARTA Nº32-22-E.FIVEPLUS

25 OCT. 2022
Exp. N° 3901267314193
Hora 11:11 Folios 135

Señor : Gobierno Regional de Ayacucho- sede central I

Presente

3921940
3936841

Asunto : SOLICITO REAJUSTE DE PRECIO POR INCREMENTO DE PRECIO DE COMBUSTIBLE PARA LA TERCERA ENTREGA

Referencia : SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N ° 002-2022-GRA SEDE CENTRAL -1. CONTRATO N° 012-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF

FECHA : La Mar -San Miguel, 26 de Octubre del 2022

Es propicia la oportunidad para saludarle cordialmente a nombre de la empresa "ESTATION FIVE PLUS " (QUINTA MANYAVILCA JAVIER PROSPERO) con RUC Nº 10282970797 con domicilio en la Av. Ramon Castilla S/N distrito de San Miguel- Provincia La Mar- Departamento Ayacucho .

Mediante la presente queremos ponerle en conocimiento el incremento del precio de la siguiente manera :

PRECIO GANADO EN LICITACION								PRECIO ACTUALIZADO		
MES	FECHA	PRODUCTO	CANT.	P.U	TOTAL		DSCTO GNLS	CANT.	P.U.	TOTAL
AGOST	18/08/2022	B5 S50 UV	16,000	20.00	320,000.00	19,520.00	976.00	16,000	21.22	339,520.00
SEPT	02 Y 06	B5 S50 UV	16,000	20.00	320,000.00	38,240.00	1912.00	16,000	22.30	356,240.00
OCT	01/10/2022	B5 S50 UV	16,000	20.00	320,000.00	52,000.00	2600.00	16,000	23.25	372,000.00

Siendo asi la diferencia del incremento de combustible en el mes de agosto 1.22 soles por cada galon , setiembre de 1.17 soles por cada galon, de igual manera en octubre es de 0.86 soles por cada galon, el mismo que, asiende a un total de 3.25 soles, en tal sentido se considerara esta diferencia de 3.25 soles para la segunda entrega

Asimismo pongo en conocimiento que hubo una suspensión temporal el 26 abril y el levantamiento de la suspension temporal fue 26 de setiembre con la CARTA Nº258-2022 GRA/GG-ORADM por estas razones no se llego entregar el combustible según los plazos establecidos .Por ello solicito el reajuste de precio del combustible.

Como podemos observar en el cuadro N° 01 las diferencias , en este caso nos esta generara futuros incovenientes y perjucios económicos.Mi representada solicita a su entidad que se realice los reajustes conforme al articulo 38 del reglemento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1444 y Aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, del Texto Unico Ordenado Nº 50225., de igual manera solicito pago de reajustes conforme a la OPINIÓN Nº 173-2017/DTN.. *"Procede efectuar el pago por reajuste de precios*

46. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2022, mediante el Vale para Recojo de Combustible N° 003948, se efectuó el suministro de un total de 1,500 galones de combustible, amparado en la Guía de Remisión N° 00223 de fecha 8 de diciembre de 2022. En dicho documento, el Almacenero de obra consignó la anotación: "*Se recibió 1,500 galones, 9 de diciembre de 2022*".

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Oficina Regional de Administración
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal

DIA	MES	AÑO
05	12	2022

VALE PARA RECOJO DE COMBUSTIBLE Nº 003948

Grifo: Quinta Manyavilca Javier Próspero
Nombre: Ing. Abel Laurente Carrera
Motivo: Traslado en asfalto a obra

Vehículo: Mitsubishi Placa: BHO-808
Gasohol de 90 Plus: O/C 453-2022 Gls.
Gasohol de 95 Plus: Gls.
Petroleo Db5 (1500) mil Quinientos Gls.
Observaciones: Asfaltado y mejoramiento carretera San José de Choymacota

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra: Crear Mejoram. Carretera San José de Choymacota Tramo Putis Apulemia Pichiscracra Uchuglia, Distr. Santillana, Sivia y Llochegua Prov. Huanta Ayacucho"
Ing. Abel Laurente Carrera
CIP N° 56687
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL
MARINO M. LOZANO MELGAR
ALCSP SERV AUX

Conductor
Aracely Quinta Enriquez
48079455

STATION FIVEPLUS
De: Quinta Manyavilca Javier Prospero
Domicilio Fiscal: Av. Ramon Castilla S/N
Ayacucho - La Mar - San Miguel
Cel. 932 446 625 - 996 200 320 - 947 618 057

RUC: 10282970797
GUIA DE REMISION ELECTRONICA - REMITENTE
T001-00000223

DATOS DEL INICIO DEL TRASLADO
Fecha de Emisión: 2022-12-08
Fecha de inicio de traslado: 2022-12-08
Motivo del traslado: 01 - VENTA
Modalidad de transporte: 02 - Transporte privado
Peso bruto de la guía (KGM): 0

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE TERCERO
Nombre o Razón Social:
Documento de identidad:

DATOS DEL DESTINATARIO
Nombre o Razón Social: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Documento de identidad: RUC - 20452393493

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA
Dirección punto de partida: 050501 - AV. RAMON CASTILLA S/N SAN MIGUEL
Dirección punto de llegada: 050406 - EN ALMACEN DE PUTIS

DATOS DEL VEHICULO
Número de placa: BHO-808

DATOS DEL CONDUCTOR
Tipo de documento: 1 - DNI
Número de Documento: 28297079

#	DESCRIPCION	UM.	CANTIDAD
1	DIESEL B5 S50UV ENDURA	NIU	1,500.000

Se recibio 1500.00 Galones Viernes
09 de Diciembre del 2022
segundo viaje de 3ra Entrega

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra: Crear, Mejoram. Carretera San José de Choymacota Tramo Putis Apulemia Pichiscracra Uchuglia, Distr. Santillana, Sivia y Llochegua Prov. Huanta - Ayacucho"
Alberto Flores Curo
ALMACENERO DE OBRA

47. Asimismo, el 12 de diciembre de 2022, el Contratista realizó un nuevo suministro de 1,500 galones de combustible, conforme al Vale de Recojo N° 004541 de fecha 12 de diciembre de 2022 y la Guía de Remisión N° 225 de fecha 15 de diciembre de 2022, documento en el cual se registró el traslado de dicho volumen a la obra. El Almacenero de obra dejó constancia en la mencionada guía de remisión de que los 1,500 galones fueron recibidos el 15 de diciembre de 2022.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Oficina Regional de Administración
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal

DIA 12 MES 12 AÑO 2022

VALE PARA RECOJO DE COMBUSTIBLE Nº 004541

Grifo: Quinta Manyavilca Javier P.
Nombre: Abel Laurente Carrera
Motivo: Traslado en cisterna a obra
Vehículo: Mercedes Placa: BHO-808
Gasohol de 84 Plus: 0/6 Gls.
Gasohol de 90 Plus: Gls.
Gasohol de 95 Plus:
Petroleo Db5: (1500) mil quinientos Gls.
Observaciones:

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra: Creac. Mejoram. Carretera San José de Choymacota Tramo Putis Apulema Pachachaca Chongos, Distr. Santillana, Sivia y Llochegua Prov. Huanta Ayacucho"
V°B°
Ing. Abel Laurente Carrera
CIP N° 56887
RESIDENTE DE OBRA

Conductor
CONTROL ADM.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
Resp. Ser Aux
MAFINO M. LOZANO MELGAR
RESP. SERV. AUX.

STATION FIVEPLUS
De: Quinta Manyavilca Javier Prospero
Domicilio fiscal: Av. Ramon Castilla S/N
Ayacucho - La Mar - San Miguel
Cel. 932 446 625 - 996 200 320 - 947 618 057

RUC: 10282970797
GUIA DE REMISION ELECTRONICA - REMITENTE
T001-00000225

DATOS DEL INICIO DEL TRASLADO
Fecha de Emisión: 2022-12-15
Fecha de inicio de traslado: 2022-12-15
Motivo del traslado: 01 - VENTA
Modalidad de transporte: 02 - Transporte privado
Peso bruto de la guía (KGM): 0

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE TERCERO
Nombre o Razón Social:
Documento de identidad:

DATOS DEL DESTINATARIO
Nombre o Razón Social: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Documento de identidad: RUC - 20452393493

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA
Dirección punto de partida: 050501 - AV. RAMON CASTILLA S/N SAN MIGUEL
Dirección punto de llegada: 050101 - JR. CALLAO NRO. 122

DATOS DEL VEHICULO
Número de placa: BHO-808

DATOS DEL CONDUCTOR
Tipo de documento: 1 - DNI
Número de Documento: 28297079

#	DESCRIPCION	UM.	CANTIDAD
1	DIESEL B5 S50UV ENDURA	NIU	1,500.000

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra: Creac. Mejoram. Carretera San José de Choymacota Tramo Putis - Apulema Pachachaca Chongos, Distr. Santillana, Sivia y Llochegua Prov. Huanta - Ayacucho"
Alberto Flores Curo
ALMACENERO DE OBRA

Se recibio 1500.00 Galones, Jueves 15 de diciembre del 2022

48. Con fecha 23 de diciembre de 2022, mediante Resolución Directoral Regional N° 292-2022-GRA/GTG-ORADM, se declaró procedente el reajuste de precios correspondiente al tercer entregable.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE el reajuste de precios para el tercer entregable, peticionado por el representante de la empresa Station Five Plus en el Contrato Nº 012-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, para la adquisición de combustible para la meta 045: "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota Tramo Putis - Apulema - Pachachaca - Chongos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta-Ayacucho", **EN CONSECUENCIA,** procedente el reajuste de precios, donde el Area usuaria deberá realizar dicho cálculo, conforme a la fórmula de reajuste determinado en las Bases del procedimiento de Selección, por los fundamentos y consideraciones expuestas en la parte considerativa del presente acto resolutivo.

49. Por su parte, el Residente de obra, mediante Informe N° 714-2022-GRA-GRI-SGO/ALC-RO de fecha 19 de diciembre de 2022, informó al Subgerente de Obras respecto al desarrollo y situación del suministro:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con el INFORME N° 614-2022-GRA-GRI-SGO/ALC-RO, en conformidad a los documentos precedentes se emitió la conformidad de la orden de compra N° 453, adquisición de combustible Diesel B5 S50, de una parte, del tercer entregable a cantidad de 16,000 galones.
- La necesidad de contar con el bien era de urgencia, debido a que el segundo entregable ya se agotó, por la continuidad de los trabajos como las excavaciones para la construcción de las obras de arte como son los puentes Apulema y Pulperia, teniendo en consideración que el abastecimiento del bien se iniciaría con la entrega, desde la fecha solicitada del levantamiento de la suspensión temporal, del tercer entregable de 16,000 galones.
- Sin embargo, el proveedor a la fecha solo realizo la entrega de 4,600 galones, aduciendo que existe variación de precios de los combustibles y era imposible atender con el costo del contrato suscrito, el cual fue aceptado por la entidad, otra de las dificultades son las huelgas y otras circunstancias, pone como excusa, para no cumplir con el compromiso.
- Se solicita a las instancias correspondientes a tomar las correcciones, en cumplimiento al contrato suscrito y a los documentos que conforman, puesto que debería de haber entregado los16,000 galones proyectados, a la fecha solo ha entregado 4,600 galones del total, también para la conformidad del bien se considerara la cantidad entregado a obra.
- Solicitar a usted señor Sub Gerente, poner sus buenos oficios para su cumplimiento de lo solicitado.

50. Asimismo, mediante Carta Notarial de fecha 30 de diciembre de 2022, el Contratista solicitó la resolución parcial del Contrato, invocando causal de fuerza mayor, la cual fue aceptada por la Entidad a través de la Carta N° 408-2022-GRA/GG-ORADM, de la misma fecha.

51. Finalmente, mediante Carta Notarial de fecha 1 de febrero de 2023, el Contratista solicitó el pago ascendente a la suma de S/ 106,950.00 (ciento seis mil novecientos cincuenta y 00/100 soles), correspondiente a los 4,600 galones de combustible efectivamente suministrados.

52. A fin de resolver la presente cuestión, este Árbitro Único considera necesario analizar, en primer término, el marco contractual y normativo que regula la recepción de la prestación, para luego evaluar los medios probatorios obrantes en el expediente que acreditan o no el cumplimiento alegado por el Contratista.

53. En virtud de lo dispuesto en la cláusula décima del Contrato, la recepción y conformidad de la prestación debía ser otorgada por el Residente de Obra, con el visto bueno del Supervisor de Obra.

54. Asimismo, conforme al Capítulo III de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas, se establece expresamente que la recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del RLCE. La recepción estará a cargo de los responsables de almacén de ambos frentes de la obra, del tramo frente Putis – Sierra y frente Capote – Selva, con su respectivo vale emitido por Servicios Auxiliares del GRA, quienes deberán remitir los documentos sustentatorios para su trámite correspondiente de pago.

55. Por su parte, el artículo 168.1 del RLCE precisa que, tratándose de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén, mientras que la conformidad corresponde a quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.

56. De acuerdo con dicho marco normativo, el proceso de recepción de bienes requiere necesariamente la verificación material del suministro por parte del responsable del almacén, quien debe dejar constancia de ello en los documentos respectivos (vale de recojo, guía de remisión y/o cualquier otro documento que deje constancia de ellos), los cuales constituyen medios probatorios idóneos para acreditar la efectiva entrega.

57. Examinados los medios probatorios que obran en el expediente, se advierte que el Contratista presentó los siguientes documentos:

    - Vale para recojo de combustible N° 001758 y N° 001759, de fechas 07 de junio de 2022, mediante los cuales se suministró 40 y 60 galones de combustible, respectivamente.

    - Vale para recojo de combustible N° 003460, con Guía de Remisión N° 221 de fecha 23 de noviembre de 2022, que acredita la entrega de 1,500 galones de combustible, documento en el que el almacenero de obra consignó expresamente la anotación manuscrita "Se recibió 1,500 galones, miércoles 23 de noviembre".

    - Vale para recojo de combustible N° 003948, con Guía de Remisión N° 00223 de fecha 8 de diciembre de 2022, que acredita el suministro de 1,500 galones de combustible, documento en el que el almacenero consignó "Se recibió 1,500 galones, 9 de diciembre de 2022".

    - Vale para recojo de combustible N° 004541, de fecha 12 de diciembre de 2022, con Guía de Remisión N° 225 de fecha 15 de diciembre de 2022, mediante la cual se entregaron 1,500 galones de combustible, con anotación del almacenero de obra indicando "Se recibió los

1,500 galones el 15 de diciembre de 2022".

58. Del análisis conjunto de estos documentos se desprende que el Contratista realizó entregas sucesivas y verificables de combustible que, en su conjunto, alcanzan la cantidad total de 4,600 galones, coincidiendo con lo señalado por el Contratista.

59. Cabe destacar que los vales de recojo de combustible cuentan con el sello y firma del responsable del servicio auxiliar y del residente de obra, mientras que las guías de remisión se encuentran firmadas y selladas por el almacenero de obra, quien además dejó constancia manuscrita de la recepción efectiva del bien. Tales actuaciones cumplen con las exigencias previstas en las Especificaciones Técnicas y en el artículo 168 del RLCE, que atribuyen la responsabilidad de recepción al área de almacén y la emisión de vales al área de servicios auxiliares.

60. En consecuencia, este Árbitro Único concluye que los documentos mencionados constituyen medios probatorios suficientes, coherentes y concordantes que acreditan la efectiva recepción de los 4,600 galones de combustible antes de la resolución parcial del contrato.

61. Por tanto, la entrega se considera debidamente ejecutada conforme al marco contractual y normativo aplicable, no existiendo evidencia que desvirtúe la validez de dichos actos de recepción.

62. Sin perjuicio de lo anterior, en la audiencia única, la Entidad cuestionó la validez probatoria de determinados documentos presentados por el Contratista, alegando que las guías de remisión —en particular la Guía N° 225 de fecha 15 de diciembre de 2022— no contienen como punto de llegada la dirección del Almacén Pulpería Putis ni la del Almacén Capote-Selva, sino la dirección de la sede central del Gobierno Regional (jr. Callao N°122). Sobre esa base, la Entidad sostiene que no hubo entrega al almacén correspondiente, por ende, no cabría reconocer la recepción alegada.

STATION FIVEPLUS
De: Quinta Manyavilca Javier Prospero
Domicilio fiscal: Av. Ramon Castilla S/N
Ayacucho - La Mar - San Miguel
Cel. 932 446 625 - 996 200 320 - 947 618 057

RUC: 10282970797
GUIA DE REMISION ELECTRONICA - REMITENTE
T001-00000225

DATOS DEL INICIO DEL TRASLADO
Fecha de Emisión: 2022-12-15 **Fecha de inicio de traslado:** 2022-12-15
Motivo del traslado: 01 - VENTA
Modalidad de transporte: 02 - Transporte privado
Peso bruto de la guía (KGM): 0

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE TERCERO
Nombre o Razón Social:
Documento de identidad:

DATOS DEL DESTINATARIO
Nombre o Razón Social: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Documento de identidad: RUC - 20452393493

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA
Dirección punto de partida: 050501 - AV. RAMON CASTILLA S/N SAN MIGUEL
Dirección punto de llegada: 050101 - JR. CALLAO NRO. 122

DATOS DEL VEHICULO
Número de placa: BHO-808

DATOS DEL CONDUCTOR
Tipo de documento: 1 - DNI
Número de Documento: 28297079

#	DESCRIPCION	UM.	CANTIDAD
1	DIESEL B5 S50UV ENDURA	NIU	1,500.000

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Alberto Flores Curo
ALMACENERO DE OBRA

Se recibio 1500.00 Galones, Jueves 15 de diciembre del 2022

63. Sin embargo, esta Árbitro Único advierte que las Bases Integradas regulan expresamente que la acreditación de la recepción se efectúa mediante el vale emitido por los Servicios Auxiliares del GRA y por la actuación del almacenero responsable de cada frente. No existe en las Bases un requisito absoluto que vincule la eficacia probatoria de la entrega exclusivamente a la coincidencia literal de la dirección consignada en la guía de remisión con la dirección nominal del almacén; lo esencial es la constancia del responsable del almacén que recepciona la mercancía. Por tanto, la ausencia de la dirección exacta en la guía de remisión no puede, per se, anular la eficacia probatoria del vale o de la actuación del almacenero, más aún si la Entidad no observó en su oportunidad dicha observación.

64. Aunado a ello, la Guía de Remisión N° 225 contiene la firma y sello del almacenero de obra, Alberto Flores Curo, el mismo funcionario que estampó su firma y sello en las demás guías de remisión y en los vales de recojo aportados por el Contratista. La coincidencia de la firma y del sello del mismo almacenero en la Guía N° 225, en las otras guías y en los vales constituye un elemento de conexión objetiva que revela la unidad fáctica del acto de entrega-recepción. En la cadena probatoria no hay indicio creíble de que dichas firmas fueran apócrifas o de que el almacenero no hubiera actuado en su función al dejar constancia de la recepción.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra: Creac. Mejoram. Carretera San José de Choyococota Tramo Putis - Apulema Pachachaca Chongos, Dist/Santillana, Sivia y Llochegua Prov Huanta - Ayacucho"
Alberto Flores Curo
ALMACENERO DE OBRA

Se recibio 1500.00 Galones, Jueves 15 de diciembre del 2022

65. Más allá de la discusión literal sobre la dirección consignada en la guía, existen documentos posteriores emitidos por la misma Entidad que admiten, de forma expresa o implícita, la recepción de los 4,600 galones y/o recomiendan el trámite del pago, entre los que destacan:

- Informe N° 714-2022 (19-12-2022), del Residente de Obra, que consigna el estado del suministro y reconoce la entrega parcial efectuada por el proveedor, solicitando medidas correctivas;

> ➢ Sin embargo, el proveedor a la fecha solo realizo la entrega de 4,600 galones, aduciendo que existe variación de precios de los combustibles y era imposible atender con el costo del contrato suscrito, el cual fue aceptado por la entidad, otra de las dificultades son las huelgas y otras circunstancias, pone como excusa, para no cumplir con el compromiso.
> ➢ Se solicita a las instancias correspondientes a tomar las correcciones, en cumplimiento al contrato suscrito y a los documentos que conforman, puesto que debería de haber entregado los16,000 galones proyectados, a la fecha solo ha entregado 4,600 galones del total, también para la conformidad del bien se considerara la cantidad entregado a obra.

- Informe N° 121-2023 (09-05-2023), del nuevo Residente de Obra, que ordena comunicarse con los ejecutores anteriores para que acrediten la conformidad de recepción, lo que presupone la existencia de una recepción a ser confirmada;

ejecución de la prestación objeto de contrato y los efectos de la Resolución de CONTRATO N.º 12-2022-GRA SEDE CENTRAL-OAPF mediante la CARTA NOTARIAL S/N, de fecha 30 de diciembre 2022 por parte del contratista Javier Prospero Quinta Manyavilca, así como cualquier controversia después de la resolución de contrato se debe ser resuelto de acuerdo art. 45 de la Ley de Contrataciones del Estado conexas con los art. 224 y 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Se bien cierto que el tercer entregable no habría producido conforme CONTRATO N.º 12-2022-GRA SEDE CENTRAL-OAPF, **solo supuestos entregables parciales, se observa que aquí existe el incumplimiento a la cláusula sexta del plazo de ejecución de la prestación.** Además mediante la CARTA NOTARIAL S/N, de fecha 30 de diciembre 2022, emitido por el contratista Javier Prospero Quinta Manyavilca quien comunica al Gobierno Regional de Ayacucho la **Resolución Parcial de contrato por causas de fuerza mayor al CONTRATO N.º 12-2022-GRA SEDE CENTRAL-OAPF**, con la Orden de compra N.º 453-2022 por el monto de S/1,040,000.00 soles del contrato original " comunicando la imposibilidad de continuar con el contrato ante un hecho o evento que se considera fuerza mayor como consigan el siguiente detalle ...subida de precios deliberada por acción del hombre, **RESUELTO EL CONTRATO N.º 012-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPE,** en su orden de servicio N.º 453-2022, por resultar imposible de manera definitiva continuar con la ejecución de la prestación" y de misma **fecha 30 de diciembre del 2022** y con CARTA N.º 408-2022-GRA/GG-ORADM, de fecha 30 de diciembre del 2022, emitido por el Director de Administración y Finanzas. Quien comunica al proveedor la configuración de Resolución de Contrato-causas de fuerza mayor.

- Carta N° 24-2023 (26-10-2023) del Subgerente de Obras, solicitando al ex Residente la remisión del informe conformidad de los 4,600 galones por la recepción de dicha prestación; y

Tengo a bien dirigirnos a Ud, y por medio de la presente, solicitarle informe documentado (informe de conformidad, copia de cuaderno de obra) sobre la recepción de los 4,600 galones de combustible (Contrato N.º 12- 2022-GRA-SEDE CENTRAL OAPF) para el proyecto "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José Choymacota Tramo Putis – Apulema – Papachaca – Chongos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta – Ayacucho"; seguido por el proveedor; por lo que sírvase remitir dicha información **en el plazo máximo de CINCO (05) DÍAS contados a partir del día siguiente de entregada la presente, advirtiéndole que en caso de su incumplimiento solicitado se procederá con el inicio del procedimiento legal como administrativos, civiles y/o penales, con la finalidad de salvaguardar los interés del Gobierno Regional de Ayacucho.**

- Carta N° 014-2023-AYACUCHO-ALC (04-09-2023), del ex Residente de Obra Abel Laurente Carrera, en la que se recomienda el pago de los 4,600 galones (aunque sin cuantificarlo), debido a la recepción de los 4600 galones de combustible.

B.6 Resumen:

CUADRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CUADRO 01	GALONES	4,500
CUADRO 02	GALONES	100
TOTAL	GALONES	4,600

Entregados del **tercer entregable de 4,600 galones.**

B.7 Por problemas de solicitud de actualización de costos no se pudo pagar por la cantidad de combustible atendido, mediante la Resolución directoral regional N.º 292-2022-GRA/GG-ORADM, de fecha 23/12/2022, declara procedente la actualización de costos solicitado por el proveedor, de los 16,000 galones programado solo **fueron entregados a obra 4,600 galones.**

66. Estos documentos, emitidos por autoridades y dependencias competentes de la Entidad, dotan de mayor fuerza probatoria a los vales y guías suscritos por el almacenero, pues provienen de la propia administración que ahora invoca la supuesta ausencia de entrega. La propia conducta administrativa posterior —requerimiento de información para formalizar la conformidad y recomendación de pago— revela que la Entidad trató internamente la entrega como un hecho material relevante y susceptible de pago.

67. La mera discrepancia en la dirección consignada en una guía de remisión, sin más evidencia que impugne la autenticidad o la veracidad de la firma del almacenero y sin prueba de que el bien no ingresó al almacén pactado, no satisface la carga de la prueba exigible para desvirtuar la acreditación de la entrega. En ausencia de tal demostración, la constatación documental (vales, guías, firma y sello del almacenero, y documentos administrativos posteriores) resulta suficiente para acreditar la recepción.

68. Adicionalmente, esta Árbitro Único recuerda los principios de buena fe contractual y de efectividad de la prueba que rigen la contratación pública. La Entidad, al emitir informes que reconocen la recepción y recomiendan el pago —aunque condicionándolo a trámites administrativos subsiguientes— ha mostrado una conducta que respalda la versión del Contratista sobre la entrega. Negar eficacia probatoria a los documentos firmados por el almacenero y refrendados por la administración, por una discrepancia formal en la dirección consignada en una guía, sería desproporcionado y contrario al principio de buena fe.

69. Asimismo, la regulación de la recepción en el RLCE y en las Especificaciones Técnicas privilegia la actuación del responsable del almacén como el hecho generador de la constancia de recepción. En el presente caso, la actuación del almacenero consta documentalmente y aparece corroborada por la actividad administrativa posterior de la Entidad.

70. En virtud de lo expuesto, este Árbitro Único declara FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda; en consecuencia, se declara que el Contratista ha cumplido con realizar la entrega de 4,600 galones de combustible para la Meta 045 "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota, Tramo Putis – Apulema – Pachachaca – Chomgos, Distritos de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta – Ayacucho", derivado de la ejecución del Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, antes de la resolución parcial.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL, ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO AL PAGO DE LA SUMA TOTAL DE S/. 106,950.00 SOLES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4,600 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA META 045 "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS – APULEMA – PACHACHACA – CHOMGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA. PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO", DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL, ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES DEVENGADOS SOBRE LA SUMA DE S/. 106,950.00 SOLES, POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO.

71. Esta Árbitro Único considera pertinente analizar y resolver de manera conjunta el segundo y tercer punto controvertido, por cuanto ambos se refieren al pago de la suma de S/. 106,950.00 y a los intereses legales derivados de dicho monto. Dado que estos puntos guardan estrecha relación entre sí, su análisis conjunto permitirá un pronunciamiento coherente y evitará eventuales contradicciones en la decisión arbitral.

POSICIÓN DEL DEMANDANTE:

72. El demandante sostiene que corresponde que el Tribunal Unipersonal ordene al Gobierno Regional de Ayacucho el pago de la suma total de S/ 106,950.00 por concepto del suministro de 4,600 galones de combustible, así como los intereses legales devengados sobre dicho monto, por el tiempo transcurrido desde la resolución parcial del Contrato N.° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF hasta la fecha efectiva de pago.

73. Afirma que ha quedado plenamente acreditado que cumplió con la entrega total del combustible destinado a la Meta 045 "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota – Tramo Putis – Apulema – Pachachaca – Chongos", conforme a los vales de recojo, guías de remisión y constancias firmadas por los responsables de los almacenes de la Entidad. Entre las pruebas relevantes destaca la Guía de Remisión N.° 225 de fecha 15 de diciembre de 2022, que acredita la entrega de 1,500 galones en el Frente Capote Selva y la recepción efectiva del almacenero de la Entidad. De igual modo, las entregas realizadas en el Frente Putis Sierra y en otros frentes sumaron la totalidad de los 4,600 galones comprometidos.

74. El Contratista indica que la Entidad reconoció mediante diversos actos administrativos la entrega total del combustible y la procedencia del pago. Entre estos figuran la Carta N.° 014-2023-AYACUCHO-ALC del Residente de Obra, el Informe N.° 076-2023, la Opinión Legal N.° 071-2023 y la Carta N.° 368-2023-GRA/GG/OAPF de la Gerencia General, documentos que en conjunto constituyen un reconocimiento expreso y tácito de la deuda. Asimismo, la Carta Notarial de fecha 6 de enero de 2023, no respondida por la Entidad, evidencia la renuencia administrativa frente a una obligación reconocida funcionalmente, configurando un incumplimiento de pago por parte del Gobierno Regional.

75. El demandante sustenta su pretensión en los principios y normas de la contratación pública, invocando la Opinión N.° 116-2016/DTN del OSCE, que establece que los contratos del Estado se rigen por el principio de reciprocidad, según el cual, cumplida la prestación por parte del Contratista, la Entidad se encuentra obligada al pago. A su vez, cita el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, que determina que ambas partes son responsables del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas.

76. Respecto a los intereses, el demandante precisa que su derecho se sustenta en lo dispuesto por el numeral 3) del artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 2) del artículo 171 de su Reglamento, que disponen que, ante el retraso en el pago por parte de la Entidad, esta debe reconocer los intereses legales correspondientes desde la fecha en que el pago debió efectuarse. Explica que la última entrega se realizó el 15 de diciembre de 2022, y que, conforme a la normativa, la Entidad tenía un plazo máximo de

17 días hábiles (7 para emitir la conformidad y 10 para efectuar el pago), venciendo el 16 de enero de 2023. A partir de esa fecha se configuró la mora, generándose el derecho al cobro de intereses legales sobre el monto adeudado.

77. De igual forma, el Contratista señala que la Resolución Regional N.° 292-2022-GRA/GTG-ORADM, de fecha 23 de diciembre de 2022, aprobó un reajuste de precios por combustible, lo que confirma que la Entidad reconoció la efectiva ejecución del suministro dentro del contrato. Por tanto, considera incongruente que el Gobierno Regional de Ayacucho pretenda desconocer la obligación de pago.

78. En conclusión, el demandante solicita que el Tribunal Unipersonal declare fundadas sus pretensiones y disponga que el Gobierno Regional de Ayacucho le pague la suma de S/ 106,950.00 por el suministro acreditado de combustible, así como los intereses legales generados desde el 16 de enero de 2023 hasta la fecha efectiva de pago, en aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y de los principios de reciprocidad, buena fe y equilibrio contractual.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD:

79. El Gobierno Regional de Ayacucho, en su calidad de parte demandada, sostiene que no corresponde ordenar el pago de la suma total de S/ 106,950.00 ni de los intereses legales reclamados, debido a que el Contratista no ha acreditado de manera fehaciente el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales que generan una obligación de pago válida, cierta y exigible.

80. La Entidad señala que, conforme al artículo 171.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el pago de las contraprestaciones a favor del Contratista solo procede dentro de los diez días calendario siguientes a la otorgación de la conformidad de los bienes, acto administrativo indispensable para verificar el cumplimiento en calidad, cantidad y oportunidad. En consecuencia, sin la emisión formal de la conformidad, no existe obligación exigible de pago. En este caso, no obra prueba alguna de que se haya emitido dicho acto, por lo que el Contratista carece de derecho a exigir el desembolso solicitado.

81. Asimismo, la Entidad destaca que la Cláusula Quinta del Contrato N.° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF establece expresamente que la conformidad es un requisito previo indispensable para proceder con el pago. Por tanto, los vales de recojo, guías de remisión o constancias de entrega que el Contratista presenta carecen de eficacia suficiente mientras no exista la validación oficial de la Entidad mediante la conformidad formal. A criterio del Gobierno Regional, la entrega material del combustible no basta; debe

existir un acto administrativo expreso de aceptación, y su ausencia hace que la pretensión de pago resulte jurídicamente improcedente.

82. La Entidad también cuestiona el monto reclamado por el Contratista. Señala que los S/ 106,950.00, calculados a razón de S/ 23.25 por galón, se sustentan en un supuesto reajuste económico inválido, pues ni las bases del proceso ni el contrato establecieron fórmulas de reajuste. En virtud del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solo procede el reconocimiento de reajustes si estos han sido previstos expresamente; de lo contrario, el precio ofertado se mantiene invariable. Por ello, considera que el Contratista no puede pretender unilateralmente aplicar reajustes extemporáneos no autorizados.

83. En esa línea, el Gobierno Regional sostiene que la Resolución Regional N.° 292-2022-GRA/GG-ORADM, invocada por el Contratista, carece de sustento jurídico y deviene en un acto nulo, por haber introducido condiciones económicas no previstas en las bases ni en el contrato, vulnerando la normativa de contrataciones y la Ley del Procedimiento Administrativo General. Al ser un acto contrario a la ley, no genera derechos adquiridos ni puede servir de fundamento para exigir un pago.

84. Respecto a los intereses legales, la Entidad argumenta que estos solo se generan cuando existe una obligación principal válida y exigible, lo que no ocurre en el presente caso. Tanto el numeral 3 del artículo 39 de la Ley como el artículo 171 de su Reglamento disponen que los intereses se devengan únicamente cuando la Entidad incurre en mora en el pago de una prestación previamente conformada. En este contrato, la conformidad nunca fue emitida, por lo que no puede configurarse retraso ni mora imputable a la Entidad.

85. El Gobierno Regional subraya, además, que el propio planteamiento del Contratista resulta contradictorio, ya que solicita simultáneamente que se reconozca la entrega del combustible y que se ordene el pago de intereses por una obligación cuya existencia aún se discute. Mientras no se determine que el suministro fue efectivamente conformado y que la obligación principal nació válidamente, no puede reconocerse un accesorio como los intereses legales.

86. Por último, la Entidad invoca el principio de carga de la prueba, indicando que corresponde al Contratista acreditar los hechos que sustentan su pretensión, cosa que no ha hecho, ya que no ha demostrado la existencia de conformidad, la validez del reajuste ni la procedencia de intereses.

87. En conclusión, el Gobierno Regional de Ayacucho solicita que el Tribunal Unipersonal declare infundadas la segunda y tercera pretensión, pues no se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales que

habiliten el pago reclamado ni los intereses devengados. Considera que admitir dichas pretensiones vulneraría los principios de legalidad, seguridad jurídica y eficiencia en el uso de los recursos públicos, generando un enriquecimiento indebido a favor del Contratista en perjuicio de la Entidad.

POSICIÓN DE LA ÁRBITRO ÚNICO

88. Atendiendo a la materia controvertida, este Tribunal Unipersonal considera conveniente remitirse a lo dispuesto en la cláusula quinta del Contrato, la misma que dispone lo siguiente:

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, en pagos a cuenta según cronograma de entrega, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en una plazo máximo de siete (07) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, se reconoce a **EL CONTRATISTA** los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y el artículo 171° del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

89. En la misma línea, la cláusula décima del Contrato señala que la recepción y conformidad será otorgada por el residente de obra con el visto bueno del supervisor de obra.

CLÁUSULA DECIMA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción y conformidad será otorgada por el Residente de obra con el V° B° del Supervisor de obra.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** las comunica al **CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (05) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar al **CONTRATISTA** periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

90. Asimismo, en el capítulo III de las especificaciones técnicas de las bases integradas, respecto al pago se dispone lo siguiente:

11. FORMA DE PAGO:

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos a cuenta según cronograma de entrega, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (05) días de producida la recepción. El pago se realizará previa conformidad de los responsables de la Obra como Residente de Obra y el Supervisor de Obra refrendado por el V°B° de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Ayacucho.

91. En ese sentido, el artículo 171 del Reglamento establece lo siguiente:

> ***"Artículo 171. Del pago***
> *171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.*
> *171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.*
> *171.3. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.*
> *171.4. De conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del artículo 39 de la Ley, excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la correspondiente garantía por el mismo monto del pago.*
> *171.5. Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad ."*

92. En adición a ello, el artículo 39 de la LCE establece lo siguiente:

> ***"Artículo 39. Pago***
> *39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación*

de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento.
39.2 Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto del contrato.
39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora."

93. En la misma línea, el artículo 168 del Reglamento establece lo siguiente:

"Artículo 168. Recepción y conformidad
168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.
168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, según corresponda.
168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.
168.5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los días de retraso no pueden ser imputados al contratista a efectos de la aplicación de penalidades

168.6. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral 168.4 del presente artículo, sin considerar los días de retraso en los que pudiera incurrir la Entidad
168.7. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso."

94. De lo anterior se desprende que, para que proceda el pago, se requiere de manera indispensable la emisión formal de la conformidad, acto administrativo que acredita que la prestación ha sido verificada en cuanto a cantidad, calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.

95. Una vez delimitado el marco legal aplicable a la figura del pago, este Tribunal Unipersonal procederá al análisis de los hechos relevantes del presente caso, con el propósito de resolver la controversia suscitada.

96. Tal como se estableció en la primera cuestión controvertida, este Tribunal Unipersonal determinó que el Contratista sí cumplió con la entrega de los 4,600 galones de combustible, conforme a los documentos de recepción firmados por los responsables del área de almacén y del servicio auxiliar de la obra.

97. En consecuencia, corresponde ahora verificar si, además de la recepción, existió conformidad otorgada por el residente y el supervisor de obra, refrendada por la Subgerencia de Obras, requisito indispensable para el pago.

98. En los medios probatorios que obran en el expediente, se advierten los siguientes hechos relevantes:

- Mediante Carta N° 32-22-EFIVEPLUS, de fecha 26 de octubre de 2022, el Contratista solicitó el reajuste de precios del combustible debido al incremento del costo del insumo.

- Posteriormente, mediante Resolución Directoral Regional N° 292-2022-GRA/GTG-ORADM, de fecha 23 de diciembre de 2022, se declaró

procedente el reajuste de precios para el tercer entregable, disponiéndose que el área usuaria efectúe el cálculo conforme a la fórmula establecida en las bases del procedimiento.

- En el Informe N° 714-2022-GRA-GRI-SGO/ALC-RO, de fecha 19 de diciembre de 2022, el residente de obra informó al Subgerente de Obras que, conforme al Informe N° 614-2022-GRA-GRI-SGO/ALC-RO, se había otorgado la conformidad de la Orden de Compra N° 453, referida a la adquisición de 16,000 galones de combustible; sin embargo, el proveedor solo entregó 4,600 galones, aduciendo variaciones de precios y dificultades externas (huelgas y otras circunstancias). En dicho informe se solicitó adoptar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento del Contrato, señalando que "para la conformidad del bien se considerará la cantidad entregada a obra".

INFORME N° 714-2022-GRA-GRI-SGO/ALC-RO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con el INFORME Nº 614-2022-GRA-GRI-SGO/ALC-RO, en conformidad a los documentos precedentes se emitió la conformidad de la orden de compra Nº 453, adquisición de combustible Diesel B5 S50, de una parte, del tercer entregable a cantidad de 16,000 galones.
- La necesidad de contar con el bien era de urgencia, debido a que el segundo entregable ya se agotó, por la continuidad de los trabajos como las excavaciones para la construcción de las obras de arte como son los puentes Apulema y Pulperia, teniendo en consideración que el abastecimiento del bien se iniciaría con la entrega, desde la fecha solicitada del levantamiento de la suspensión temporal, del tercer entregable de 16,000 galones.
- Sin embargo, el proveedor a la fecha solo realizo la entrega de 4,600 galones, aduciendo que existe variación de precios de los combustibles y era imposible atender con el costo del contrato suscrito, el cual fue aceptado por la entidad, otra de las dificultades son las huelgas y otras circunstancias, pone como excusa, para no cumplir con el compromiso.
- Se solicita a las instancias correspondientes a tomar las correcciones, en cumplimiento al contrato suscrito y a los documentos que conforman, puesto que debería de haber entregado los16,000 galones proyectados, a la fecha solo ha entregado 4,600 galones del total, también para la conformidad del bien se considerara la cantidad entregado a obra.
- Solicitar a usted señor Sub Gerente, poner sus buenos oficios para su cumplimiento de lo solicitado.

99. De otro lado, mediante Informe N° 121-2023-GRA-SGO/RIGG-RO, de fecha 9 de mayo de 2023, el nuevo residente de obra señaló que debía comunicarse a los anteriores ejecutores de obra (residente, supervisor, asistente administrativo y almacenero) a fin de que acrediten la conformidad de la

recepción de los 4,600 galones de combustible, evidenciando que a dicha fecha no existía conformidad emitida.

II. ANALISIS.

Reg. N°:.....
Hora: 09:44 Firma

2.1. Mediante Carta N°2-2023-FIVEPLUS, de fecha 02 de marzo 2023,solicita el pago de 4,600 galones de combustible B5 S50 por parte del proveedor Javier Quinta Manyavilca, respecto a ello este despacho ya se pronunció mediante el Informe N.° 00068-2023-GRA-GRI-SGO/RIGG-RO, de fecha 10 de febrero del 2023, emitido por el Residente de obra, Ing. Roni Efraín Gil Guillen, con asunto pronunciamiento respecto a Carta Notarial respecto a la solicitud de pago de combustible de tercer entregable de 4,600 galones solicitado por el contratista Javier Prospero Quinta Manyavilca, nuestra dependencia a cargo se ha recomendado a la entidad... ***"Se debe comunicar a los anteriores ejecutores de obra (Residente, Supervisor, asistente administrativo y almacenero de obra) quienes son los directos responsables quienes deben demostrar la conformidad de recepción de 4600 galones de B5-S50 solicitado por el proveedor, asimismo se debe evaluar el supuesto incumplimiento del tercer entregable en su totalidad y la aplicación de la penalidad por el retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto de contrato y los efectos de la Resolución de CONTRATO N.° 12-2022-GRA SEDE CENTRAL-OAPF mediante la CARTA NOTARIAL S/N, de fecha 30 de diciembre 2022 por parte del contratista Javier Prospero Quinta Manyavilca, así como cualquier controversia después de la resolución de contrato se debe ser resuelto de acuerdo art. 45 de la Ley de Contrataciones del Estado conexas con los art. 224 y 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*** Se bien cierto que el tercer entregable no habría producido conforme CONTRATO N.° 12-2022-GRA SEDE CENTRAL-OAPF, **solo supuestos entregables parciales, se observa que aquí existe el incumplimiento a la cláusula sexta del plazo de ejecución de la prestación.** Además mediante la CARTA NOTARIAL S/N, de fecha 30 de diciembre 2022, emitido por el contratista Javier Prospero Quinta Manyavilca quien comunica al Gobierno Regional de Ayacucho la **Resolución Parcial de contrato por causas de fuerza mayor al CONTRATO N.° 12-2022-GRA SEDE CENTRAL-OAPF**, con la Orden de compra N.° 453-2022 por el monto de S/1,040,000.00 soles del contrato original " comunicando la imposibilidad de continuar con el contrato ante un hecho o evento que se considera fuerza mayor como consigan el siguiente detalle ...subida de precios deliberada por acción del hombre, **RESUELTO EL CONTRATO N.° 012-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPE,** en su orden de servicio N.° 453-2022, por resultar imposible de manera definitiva continuar con la ejecución de la prestación" y de misma **fecha 30 de diciembre del 2022** y con CARTA N.° 408-2022-GRA/GG-ORADM, de fecha 30 de diciembre del 2022, emitido por el Director de Administración y Finanzas. Quien comunica al proveedor la configuración de Resolución de Contrato-causas de fuerza mayor.

2.2 Asimismo, debo señalar de ***un contrato resuelto esta residencia no se pude hacer el trámite***, la resolución significa deshacer, disolver o extinguir. La Resolución de Contrato es cuando se deja sin efecto un contrato debido a algún hecho posterior a su firma y que impide su **ejecución o finalización.** Resolver el contrato es deshacer las obligaciones **entre la Entidad y el contratista**, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan. Asimismo, debo mencionar que de conformidad a la Cláusula Decima Cuarta menciona "cualquiera de las partes pueden resolver el contrato de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32° y art 36 de la Ley de contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de cuando a lo establecido en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado" **y cualquier controversia después de la resolución de contrato se debe ser resuelto de acuerdo a los artículos 224 y 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.**

100. Asimismo, el Informe N° 517-2023, de fecha 11 de julio de 2023, emitido por la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, solicitó expresamente que se confirme si existió recepción y conformidad adecuada a efectos de proceder con el pago y la aplicación de penalidades correspondientes, lo cual revela que la Entidad aún no contaba con la documentación requerida.

Que, conforme se tiene de las Especificaciones Técnicas para la adquisición de combustible líquido, establecido en las Bases Administrativas del proceso de selección SIE 02-2022-GRA-SEDE CENTRAL, se advierte del ítem 12 respecto a la recepción y conformidad de entrega, señala a la letra:

> *"La recepción de la prestación de regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.* ***La recepción*** *será de manera Responsables del Almacén de ambas frentes de la obra tramo FRENTE PUTIS SIERRA y FRENTE CAPOTE SELVA, con su respectivo vale remitido por Servicios Auxiliares de GRA quienes deberán remitir los documentos sustentatorios para su trámite correspondiente del pago.*
>
> ***La conformidad*** *será otorgada con un informe emitido por el Ing. Residente del Proyecto con el Visto Bueno del Supervisor de Obra"*

Asimismo, respecto a la aplicación de penalidades, el artículo 161.1 del RLCE, establece que "*El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.*"

Conforme a dichos párrafos, el área usuaria deberá de informar respecto a la recepción y conformidad, respecto a los 4,600 galones de combustible para fines de realizar el pago correspondiente, asimismo, es competencia del área usuaria informar a esta unidad si el contratista incurrió en penalidad conforme se tiene del artículo 161.1 del RLCE; tanto más, si del último párrafo del artículo 5° del RLCE, se tiene que *"(...) La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función."*

101. Posteriormente, mediante Carta N° 014-2023-AYACUCHO-ALC, notificado el 04 de septiembre de 2023, solo el ex residente de obra, Ing. Abel Laurente Carrera, recomendó el pago de los 4,600 galones de combustible, sin indicar el monto ni adjuntar informe técnico de conformidad, limitándose a una comunicación meramente referencial.

CONCLUSION:

C.1 Debo manifestar al momento de la entrega de cargo se dejó un saldo de combustible, el consumo está en el movimiento de almacén en la preliquidación de la obra, presentado al Gobierno Regional dentro del plazo establecido.

C.2 **No se procedió al pago de combustible entregado a obra** por la tardía aceptación de la solicitud de actualización de costos, mediante Resolución Directoral Regional N.° 292-2022-GRA/GG-ORADM, de fecha 23/12/2022, declara procedente la actualización de costos.

C.3. Se informo en su debida oportunidad de la entrega de combustible fuera de la fecha del contrato por lo que la dirección de abastecimiento tenia conocimiento y declarar si es o no procedente la aplicación de penalidades.

RECOMENDACIÓN

D.1 Se recomienda el pago solo por la cantidad informada, no es por la totalidad del bien, 4.600 galones de combustible, abastecido y recibidos en obra bajo los documentos que se está proporcionando.

Sin otro particular, me despido de usted no antes reiterándole las muestras de especial consideración y estima personal.

102. Finalmente, mediante Carta N° 24-2023, de fecha 26 de octubre de 2023, la Subgerencia de Obras solicitó al ex residente de obra remitir el informe de recepción y conformidad de los 4,600 galones, con el objeto de evaluar la procedencia del pago; sin embargo, hasta la fecha no se ha acreditado la existencia de dicho informe en el expediente arbitral.

CARTA NOTARIAL N° 24 2023/GRA-GGR/GRI-SGO-JHR

Señor: ABEL LAURENTE CARRERA (Residente de la obra).
Ex responsable del Proyecto "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José Choymacota Tramo Putis – Apulema – Papachaca – Chongos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta - Ayacucho".

CELULAR:

980234327

DIRECCION:

Jr. Garcilaso de la vega N° 895 Ayacucho- Huamanga- Ayacucho.

AYACUCHO:

Asunto: Remita informe documentando sobre la recepcion de los 4,600 galones de combustible (Contrato N.° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL, OAPF).

Ref. : **a).** Informe N° 192- 2023-GRA-GGR/GRI-SGO-DCQG.
b). Informe N° 432 - 2023-GRA-GRI-SGO/RIGG-RO.
c). Informe N° 517-2023-GRA/GG-ORADM-OAPF-UPL.
d). Informe N° 76- 2023-GRA-GGR/GRI-SGO-DCQG.
e). Opinión Legal N° 071-2023-GRA/GG-ORAJ-RAQ.
f). Contrato N.° 12- 2022-GRA-SEDE CENTRAL

Fecha : 26 de octubre de 2023.

Tengo a bien dirigirnos a Ud, y por medio de la presente, solicitarle informe documentado (informe de conformidad, copia de cuaderno de obra) sobre la recepción de los 4,600 galones de combustible (Contrato N.° 12- 2022-GRA-SEDE CENTRAL OAPF) para el proyecto "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José Choymacota Tramo Putis – Apulema – Papachaca – Chongos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta – Ayacucho"; seguido por el proveedor; por lo que sírvase remitir dicha información **en el plazo máximo de CINCO (05) DÍAS contados a partir del día siguiente de entregada la presente, advirtiéndole que en caso de su incumplimiento solicitado se procederá con el inicio del procedimiento legal como administrativos, civiles y/o penales, con la finalidad de salvaguardar los interés del Gobierno Regional de Ayacucho.**

103. De la revisión integral de la documentación, este Árbitro Único advierte que, si bien se ha acreditado la recepción efectiva del bien, no se encuentra probado que se haya emitido la conformidad formal de la prestación por parte del residente de obra, ni el visto bueno del supervisor de obra ni de la Subgerencia de Obras, tal como exigen la cláusula quinta del Contrato y el artículo 171 del RLCE.

104. Cabe señalar que el Informe N° 714-2022, pese a su mención de que "se otorgó la conformidad de la orden de compra N° 453", presenta una redacción ambigua e imprecisa, y su contenido no permite afirmar que se haya emitido una conformidad referida exclusivamente a los 4,600 galones entregados, más aún cuando hace referencia a una orden de compra por 16,000 galones.

105. En esa línea, debe recordarse que, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el pago solo puede efectuarse previa conformidad formal emitida por los funcionarios competentes, pues dicho acto constituye una condición legal y administrativa indispensable que garantiza la verificación del cumplimiento contractual antes de autorizar el desembolso de fondos públicos.

106. En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de la conformidad de los 4,600 galones de combustible, este Árbitro Único concluye que no procede ordenar el pago solicitado por el Contratista.

107. Asimismo, resulta pertinente analizar el argumento adicional del Contratista, quien sustenta su pretensión de pago del monto de S/ 106,950.00 en la Resolución Directoral Regional N° 292-2022-GRA/GG-ORADM, la cual declaró procedente el pedido de reajuste de precios para el tercer entregable del contrato.

108. Esta Árbitro Único considera necesario precisar que, si bien dicha resolución efectivamente declara procedente el reajuste de precios, dado que no se ha acreditado se haya brindado la conformidad correspondiente tampoco corresponde analizar la posibilidad de realizar el reajuste que reclama el Contratista.

109. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, resulta necesario precisar que en este arbitraje no se ha sometido a la competencia de esta Árbitro Único la determinación de si corresponde o no ordenar a la Entidad el otorgamiento de la conformidad de los 4,600 galones de combustible. En efecto, del examen del petitorio de la demanda arbitral, se advierte que el Contratista no ha formulado como pretensión autónoma ni accesoria la solicitud de que se disponga el otorgamiento de dicha conformidad, sino únicamente ha solicitado el pago del monto de S/ 106,950.00, sustentando que la entrega del combustible se habría efectuado en su totalidad.

110. Debe recordarse que, conforme al principio de congruencia procesal, el Tribunal Unipersonal—en este caso, la Árbitro Único— se encuentra estrictamente limitado a resolver dentro del marco de las pretensiones expresamente planteadas por las partes y de los puntos controvertidos fijados.

Por tanto, aun cuando la emisión de la conformidad constituye un requisito esencial para la procedencia del pago —según lo establecido en la cláusula quinta del contrato y el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado—, esta Árbitro Único carece de competencia para ordenar a la Entidad la emisión de dicha conformidad, por no haber sido planteada como pretensión dentro de la demanda arbitral. Consecuentemente, no puede disponerse el pago derivado de una conformidad que no ha sido objeto de controversia ni otorgada en sede administrativa, siendo esta una razón adicional que refuerza la improcedencia del pedido de pago formulado por el Contratista.

111. En virtud de lo expuesto, este Árbitro Único declara IMPROCEDENTE la segunda pretensión principal de la demanda, referida a que se ordene al

Gobierno Regional de Ayacucho el pago de la suma total de S/ 106,950.00 (Ciento seis mil novecientos cincuenta con 00/100 soles), por concepto del suministro de 4,600 galones de combustible, derivado de la ejecución del Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF.

112. Ahora bien, con respecto a los intereses legales, este Tribunal Unipersonal considera conveniente remitirse a lo dispuesto en la cláusula quinta del Contrato, la misma que dispone lo siguiente:

> En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, se reconoce a **EL CONTRATISTA** los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y el artículo 171° del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

113. En efecto, se advierte que el marco contractual, establece que en caso de retraso de pago por parte de la Entidad, el Contratista tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la LCE y el artículo 171 del RLCE, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. En la misma línea, la Dirección Técnica Normativa del OSCE ha señalado que los intereses moratorios pueden ser reconocidos siempre que se cumplan ciertos requisitos, tales como la existencia de un incumplimiento por parte de la Entidad en el plazo de pago establecido en el contrato, la notificación fehaciente del Contratista para exigir el pago y la determinación del monto de los intereses aplicables[1].

114. En ese sentido el artículo 171 del Reglamento establece lo siguiente:

> ***"Artículo 171. Del pago***
> *171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.*
> *171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. (...)"*

115. Asimismo, el artículo 39 de la LCE establece lo siguiente:

> ***"Artículo 39. Pago***
> *(...)*

[1] Opinión N° 028-2021/DTN

39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora."

116. Ahora bien, del análisis normativo, resulta pertinente recordar que los intereses legales son accesorios de la obligación principal; por tanto, están sujetos a la existencia y exigibilidad de aquella. En términos resumidos:

a) Existencia de la obligación principal: Debe existir una deuda cierta y determinada o determinable.
b) Exigibilidad de la obligación: El crédito debe ser exigible; en materia de contrataciones públicas, la exigibilidad del pago viene condicionada por la emisión de la conformidad, salvo reconocimiento expreso de la deuda por parte de la Entidad.
c) Imputabilidad de la mora: El retraso en el pago debe ser imputable a la Entidad (no por caso fortuito o fuerza mayor ni por incumplimiento del contratista que impida el pago).
d) Cómputo temporal: Los intereses se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse (generalmente, desde el vencimiento del plazo legal de diez días contados desde la conformidad, conforme al contrato y al artículo 171 del RLCE).

117. En el presente expediente, ha quedado acreditado que el Contratista cumplió con la entrega material de 4,600 galones de combustible (asunto resuelto en la primera cuestión controvertida).

118. No obstante, respecto de la emisión de la conformidad formal por parte del residente y del supervisor de obra con el visto bueno de la Subgerencia de Obras, quienes son las autoridades competentes para tal fin conforme a las cláusulas contractuales y al artículo 168 del RLCE, no obra en el expediente prueba idónea y concluyente que acredite la existencia de dicha conformidad en relación a los 4,600 galones. Los documentos administrativos y las comunicaciones internas (informes y cartas) dan cuenta de solicitudes, requerimientos y recomendaciones, pero no se prueba la existencia de un acto formal de conformidad debidamente emitido y fechado.

119. En idéntico sentido, el Tribunal Unipersonal ha verificado que la Entidad, mediante diversos oficios e informes solicitó la documentación necesaria para confirmar recepción y conformidad, lo que revela que no existía certeza administrativa sobre la exigibilidad del pago.

120. De todo lo anterior se desprende que no concurre el presupuesto indispensable de exigibilidad de la obligación principal: sin conformidad formal o reconocimiento administrativo de la deuda, no puede sostenerse la existencia de un crédito exigible desde el cual corra el cómputo de la mora. En consecuencia, no se ha configurado la mora imputable a la Entidad que habilite el pago de los intereses legales.

121. Adicionalmente, debe resaltarse la regla de que el interés moratorio sigue la suerte de la obligación principal (accesorium sequitur principale): si la obligación principal no es procedente o no ha devenido exigible, los intereses no pueden prosperar aisladamente. En el presente caso, habiéndose resuelto en la segunda cuestión que no corresponde ordenar el pago del monto principal de S/ 106,950.00 por ausencia de conformidad y por razones vinculadas a la procedencia del reajuste, deviene improcedente también la pretensión relativa a los intereses.

122. En virtud de lo expuesto, esta Árbitro Único declara IMPROCEDENTE la tercera pretensión principal de la demanda.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL, ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PAGUE LAS COSTAS Y COSTOS ASUMIDOS EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

POSICIÓN DEL DEMANDANTE:

123. El demandante, Javier Próspero Quinta Manyavilca, sostiene que corresponde ordenar a la Entidad el pago de las costas y costos arbitrales, en tanto se vio obligado a iniciar el presente arbitraje como consecuencia directa del incumplimiento del Gobierno Regional de Ayacucho en cancelar oportunamente la suma de S/ 106,950.00 derivada del suministro de los 4,600 galones de combustible.

124. Explica que, al no recibir el pago que legítimamente le correspondía, debió asumir con recursos propios los gastos asociados a la tramitación administrativa y, posteriormente, a la interposición de la demanda arbitral. Señala que este esfuerzo económico no estaba previsto al momento de contratar y que le ocasionó una afectación patrimonial severa, al punto de tener que recurrir a créditos bancarios para solventar los costos derivados del proceso, incluyendo los honorarios del árbitro y los gastos administrativos del centro arbitral.

125. Para demostrar esta situación, el demandante reitera que ha quedado acreditado el cumplimiento de la prestación contractual mediante vales de recojo, guías de remisión y la Carta N.° 014-2023-AYACUCHO-ALC de fecha 04 de septiembre de 2023, suscrita por el Residente de Obra, en la que se informó expresamente que el Contratista cumplió con la entrega de los 4,600 galones correspondientes al tercer entregable. Sostiene que, pese a este reconocimiento funcional, la Entidad se negó a pagar, lo que lo obligó a recurrir a la vía arbitral para obtener la tutela de sus derechos.

126. Asimismo, enfatiza que desde el requerimiento de pago notificado mediante Carta Notarial de fecha 02 de febrero de 2023 y Carta N.° 2-2023-FIVEPLUS de fecha 02 de marzo de 2023, han transcurrido más de 27 meses sin que la Entidad cumpla con su obligación esencial, generando un perjuicio económico adicional al Contratista. Recalca que esta demora injustificada lo obligó a gastar en asesores legales y en la interposición de la demanda, gastos que no le correspondería asumir si la Entidad hubiera pagado oportunamente.

127. En conclusión, el demandante solicita que el Tribunal Unipersonal declare fundada su pretensión y ordene al Gobierno Regional de Ayacucho pagar las costas y costos del presente proceso arbitral, en aplicación de los principios de reparación integral y de responsabilidad por el incumplimiento, entendiendo que fue la propia conducta de la Entidad la que generó la necesidad de iniciar este arbitraje.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD:

128. El Gobierno Regional de Ayacucho sostiene que no corresponde ordenar el pago de costas y costos arbitrales a favor del Contratista, en tanto dicha pretensión carece de sustento jurídico y procesal. Precisa que, conforme a los principios que rigen el arbitraje y a la normativa vigente, las costas y costos únicamente pueden imponerse a la parte vencida, lo que presupone que las pretensiones principales del demandante sean declaradas fundadas. En el presente caso, al no haberse acreditado el cumplimiento íntegro del contrato ni la existencia de la obligación de pago, no puede considerarse a la Entidad como parte vencida, razón por la cual no corresponde trasladarle los gastos arbitrales asumidos por el demandante.

129. Asimismo, la Entidad argumenta que los gastos arbitrales —como los honorarios del árbitro, las tasas administrativas y los honorarios de defensa— forman parte de las cargas ordinarias que cada parte debe prever al momento de acudir a un proceso de esta naturaleza. En consecuencia, no puede pretenderse que dichos montos sean reembolsados cuando las pretensiones del Contratista carecen de asidero legal. Al contrario, trasladar esos costos a la Entidad implicaría un perjuicio a los recursos públicos sin

justificación válida, ya que sería asumir gastos derivados de una controversia que el propio Contratista promovió de manera infundada.

130. La Entidad también enfatiza que no puede soslayarse el principio de eficiencia en el uso de los recursos estatales, el cual impide disponer pagos que no se encuentren debidamente respaldados en obligaciones claras, expresas y exigibles. Sostiene que acceder al pedido del Contratista sería tanto como reconocer un derecho inexistente, generando un enriquecimiento indebido en perjuicio del erario regional. Además, recuerda que el artículo 56 del Reglamento de Arbitraje del CECARD establece que la condena en costas debe responder a la conducta procesal de las partes y al resultado del laudo, lo que en este caso juega en contra del demandante.

131. En conclusión, el Gobierno Regional de Ayacucho solicita que el Tribunal Unipersonal declare infundada la cuarta pretensión relativa al pago de costas y costos arbitrales, dado que el Contratista no ha demostrado la procedencia de sus reclamos y porque, al no existir parte vencida distinta al propio demandante, no corresponde transferir a la Entidad los gastos generados por un proceso cuya iniciación fue innecesaria y carente de fundamento.

POSICIÓN DE LA ÁRBITRO ÚNICO

132. Con respecto a la distribución de los costos del arbitraje, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, el cual se aplica de manera supletoria, se establece lo siguiente:

> ***"Artículo 70°.- Costos.***
> *El Tribunal Arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:*
> *1.- Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.*
> *2.- Los honorarios y gastos del secretario.*
> *3.- Los gastos administrativos de la institución arbitral.*
> *4.- Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.*
> *5.- Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.*
> *6.- Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales".*

133. En adición a ello, Carolina De Trazegnies Thorne[2], comentando el artículo 70° de La Ley de Arbitraje, señala: "*Los costos del arbitraje pueden*

[2] De Trazegnies Thorne, Carolina. "Comentario al artículo 70 de la Ley Peruana de Arbitraje". En: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Soto Coaguila, Carlos Alberto y Bullard Gonzáles, Alfredo (Coordinadores). Tomo II. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje, 2010, p. 788.

ser clasificados en dos grandes categorías generales. En primer lugar, los costos del procedimiento arbitral o los costos del arbitraje 'propiamente dichos'. Estos incluyen los honorarios y gastos de los árbitros, los costos administrativos de la institución arbitral u honorarios del secretario, los costos de la Entidad nominadora, si la hubiera, y los costos de los peritos designados de oficio por el tribunal arbitral. En segundo lugar, pueden identificarse los gastos de defensa de las partes, es decir, los gastos en que cada parte tuvo que incurrir para presentar su caso ante el tribunal arbitral. Mediante este listado, el artículo 70° ha incorporado como costos del arbitraje, sujetos a las reglas contenidas en el artículo 73°, a ambas categorías. Los conceptos contemplados en los incisos (a) (b) (c) y (d) constituyen costos del procedimiento arbitral o costos del arbitraje 'propiamente dichos', mientras que el inciso (e) se refiere a los gastos de defensa incurridos por las partes (…)" .

134. Asimismo, es conveniente tener en cuenta lo previsto sobre los costos del arbitraje en el artículo 73° de la Ley de Arbitraje que establece lo siguiente:

> ***"Artículo 73°. - Asunción o distribución de costos.***
> *1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes.* ***A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida.*** *Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. (…)".*

135. Del mismo modo, el artículo 74 del Reglamento del Centro de Arbitraje, establece lo siguiente:

> ***"Artículo 74º.- Costos del arbitraje***
> *Los costos de un arbitraje comprenden los siguientes conceptos:*
> *a. Los gastos administrativos del Centro, por la gestión del arbitraje, compuesto por:*
> *- Tasa por presentación de la solicitud de arbitraje.*
> *- Tasa por designación del Árbitro.*
> *- Tasa administrativa del Centro.*
> *b. Los honorarios de los árbitros.*
> *c. Los gastos de viaje y otros que con ocasión a éstos realicen los árbitros y el personal del Centro, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento.*
> *d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por los árbitros, conforme a este Reglamento.*

e. Los honorarios razonables de las defensas de las partes.
f. Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales."

136. Asimismo, conforme a los artículos señalados, debe tomarse en cuenta que la norma legal establece que, si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, la Árbitro Único se pronunciará en el laudo arbitral sobre la condena o exoneración. En atención a ello, la Árbitro Único podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

137. En el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que la Árbitro Único se pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

138. Con base a lo expuesto, así como las circunstancias específicas del presente caso, este Tribunal Unipersonal procede a resolver la pretensión referente a la condena al pago de costos y costas del proceso arbitral.

139. Entendiendo el contexto del proceso arbitral y las posiciones de las partes, así como la normativa aplicable, procedo a resolver el cuarto punto controvertido.

140. En primer lugar, esta Árbitro Único considera pertinente reiterar lo dispuesto en los artículos 70° y 73° del Decreto Legislativo N° 1071 – Ley de Arbitraje, los cuales establecen que corresponde al Árbitro fijar los costos del arbitraje y determinar su imputación entre las partes. En particular, el artículo 73° dispone que, a falta de acuerdo entre las partes, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, el Árbitro podrá distribuir y prorratear dichos costos cuando, atendiendo a las circunstancias del caso, estime que ello resulta razonable.

141. x

142. Esta Árbitro Único considera necesario precisar, en primer término, que la pretensión relativa al reconocimiento de intereses legales, que figura en la demanda como tercera pretensión principal, no constituye en realidad una pretensión autónoma, sino una pretensión accesoria a la segunda pretensión principal (referida al pago del monto de S/ 106,950.00).

143. En consecuencia, dentro de la estructura procesal de este arbitraje, existen únicamente dos pretensiones principales: La primera, referida a la

declaración de cumplimiento del Contratista respecto de la entrega de los 4,600 galones de combustible, y la segunda, vinculada al pago del monto correspondiente por dicha prestación, junto con su pretensión accesoria de intereses legales.

144. De acuerdo con el resultado del laudo, la primera pretensión principal ha sido declarada fundada, mientras que la segunda pretensión principal (y su pretensión accesoria) ha sido declarada improcedente.

145. Bajo ese contexto, no puede considerarse que haya una parte totalmente vencida, toda vez que ambas partes han obtenido resultados parcialmente favorables. En virtud de ello, y conforme al artículo 73° de la Ley de Arbitraje, resulta razonable disponer una distribución equitativa de los costos arbitrales en proporción al resultado del proceso, lo que implica que cada parte asuma el 50% de los gastos arbitrales totales.

146. En ese sentido, el monto total de los gastos arbitrales asciende a S/ 10,048.24 (Diez mil cuarenta y ocho con 24/100 soles). En aplicación del criterio de proporcionalidad antes expuesto, corresponde que el Contratista asuma el 50% equivalente a S/ 5,024.12, y la Entidad asuma el 50% restante, equivalente también a S/ 5,024.12.

147. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes del arbitraje, esta Árbitro Único advierte que el Contratista asumió la totalidad de los gastos arbitrales, incluyendo la parte que correspondía a la Entidad, en atención a que esta última no cumplió con efectuar el pago de su contribución correspondiente durante el trámite del proceso. En tal sentido, y atendiendo al principio de equidad y restitución económica, corresponde ordenar que el Gobierno Regional de Ayacucho devuelva al Contratista la suma de S/ 5,024.12, equivalente a la proporción de los gastos arbitrales que le correspondía asumir a la Entidad.

148. Por las consideraciones expuestas, esta Árbitro Único declara FUNDADA EN PARTE la cuarta pretensión principal de la demanda. En consecuencia, ordenar que el Gobierno Regional de Ayacucho devuelva al Contratista la suma de S/ 5,024.12 (Cinco mil veinticuatro con 12/100 soles), correspondiente a su proporción en los gastos arbitrales efectivamente asumidos por el Contratista.

149. La facultad discrecional del árbitro se refiere a su capacidad para tomar decisiones basadas en su criterio y juicio, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso. En el arbitraje, el árbitro tiene la autoridad para determinar la distribución de los costos del procedimiento,

considerando factores como el resultado del laudo, la actitud de las partes durante el proceso y los principios de equidad y justicia.

150. Esta conclusión se encuentra respaldada por la doctrina jurídica, que reconoce la facultad discrecional del árbitro para determinar la distribución de los costos del arbitraje en función de los principios de equidad y justicia. Además, se sustenta en la necesidad de garantizar la eficiencia y efectividad del arbitraje como medio de resolución de disputas, promoviendo la responsabilidad de las partes en el proceso.

	HONORARIOS DE LA ÁRBITRO ÚNICO MÁS IR	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO MÁS IGV**
JAVIER PRÓSPERO QUINTA MANYAVILCA	S/ 5, 711.15	S/ 4,337.09
TOTAL	**S/ 10,048.24**	

151. Sin perjuicio de ello, los costos por servicios legales y otros incurridos con ocasión del presente arbitraje, deben ser asumidos por cada parte, según corresponda.

LAUDO

La Árbitro Único deja constancia que ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de la libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43° de la Ley de Arbitraje y que el sentido de su decisión es el resultado de este análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente Laudo. Por las consideraciones que preceden, esta ÁRBITRO ÚNICO, LAUDA, EN DERECHO, DECLARANDO:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda; en consecuencia, se declara que el Contratista ha cumplido con realizar la entrega de 4,600 galones de combustible para la Meta 045 "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota Tramo Putis - Apulema - Pachachaca - Chomgos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta-Ayacucho", derivado de la ejecución del Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRALOAPF, antes de la resolución parcial.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la segunda pretensión principal de la demanda; en consecuencia, no corresponde ordenar al Gobierno Regional de Ayacucho al pago de la suma total de S/. 106,950.00 soles por concepto de suministro de 4,600 galones de combustible para la Meta 045 "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota Tramo Putis – Apulema - Pachachaca - Chomgos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua. Provincia de Huanta-Ayacucho", derivado de la ejecución del Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF.

TERCERO: **DECLARAR IMPROCEDENTE** la tercera pretensión principal de la demanda; en consecuencia, no corresponde ordenar al Gobierno Regional de Ayacucho el pago de los intereses legales devengados sobre la suma de S/. 106,950.00 soles, por el tiempo transcurrido a partir de la resolución parcial del Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF hasta la fecha efectiva de pago.

CUARTO: **DECLARAR FUNDADA EN PARTE** la cuarta pretensión principal de la demanda; en consecuencia, se ordena que el Gobierno Regional de Ayacucho devuelva al Contratista la suma de S/ 5,024.12, correspondiente a su proporción en los gastos arbitrales efectivamente asumidos por el Contratista. Debiendo cada parte asumir los gastos en que haya incurrido en la defensa del presente arbitraje.

KATTY MENDOZA MURGADO